



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

02/2026

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2026/2027)

Desembargador **ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: MARCO AURÉLIO DA SILVA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	11
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	12
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	15
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	17
DIREITO PRIVADO 2	18
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	21
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	27
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	28
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	29
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	32
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	34
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	36
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	36
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	38
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	39
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	40
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	40
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	45
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	50

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
DIREITO PRIVADO 3	54
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	62
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	63
DIREITO EMPRESARIAL	65
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	65
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	66

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em exame Apelação contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e à cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método Bobath, incluindo sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia, além de medicamento à base de canabidiol. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar a obrigação do plano de saúde de cobrir método de tratamento sem previsão no Rol da ANS e medicamento à base de canabidiol, além da ocorrência de danos morais. III. Razões de decidir É incabível compelir a operadora de plano de saúde a custear medicamento à base de canabidiol destinado ao uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98, bem como conforme a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de previsão de fisioterapia aquática e do método Bobath no Rol da ANS não obsta a cobertura pelo plano de saúde, sendo caso de cobertura extrarrol. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1031455-26.2023.8.26.0562](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 20/02/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Ação de obrigação de fazer foi movida por empresa de empreendimentos imobiliários contra adquirente, visando a transferência da propriedade de uma vaga de garagem, cuja aquisição foi integralmente quitada pelo réu. 2.- A autora busca a condenação do réu na obrigação de providenciar a quitação de débitos, a lavratura da escritura definitiva e seu registro. 3.- A questão em discussão consiste em determinar se é possível impor ao réu obrigações que garantam resultado prático equivalente à transferência da propriedade da vaga de garagem, diante da impossibilidade legal de alienação a pessoas estranhas ao condomínio. 4.- O réu não negou a celebração do contrato nem sua responsabilidade pela transferência da propriedade, mas alegou impossibilidade de cumprimento devido à proibição legal prevista no § 1º do artigo 1.331 do Código Civil, que impede a alienação de vagas de garagem a não condôminos. 5.- A norma do artigo 497 do Código Civil permite a concessão de tutela específica ou providências que assegurem resultado prático equivalente, justificando a procedência da ação para condenar o réu a alienar a vaga a um condômino e a pagar as despesas inerentes à propriedade, evitando que a autora continue responsável pelo bem já vendido. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000246-52.2024.8.26.0320](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 26/02/26).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO DE SAÚDE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização em contrato de prestação de serviços de plano de saúde. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu a custear tratamentos prescritos ao autor, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sem limitação de sessões e sem cobrança adicional de coparticipação. Ambas as partes apelaram. II. Questão em Discussão 2. A questão em

discussão consiste em: (i) se a negativa de tratamento pelo plano de saúde configura dano moral; (ii) se a condenação ao custeio de 20 horas semanais de psicoterapia pelo método ABA é devida; (iii) se a equoterapia deve ser coberta pelo plano de saúde; (iv) se a exclusão da coparticipação foi decidida ultra petita. III. Razões de Decidir 3. A negativa de tratamento pelo plano de saúde, em momento de dor e aflição, justifica o reconhecimento de danos morais, fixados em R\$5.000,00. 4. A cobertura do tratamento prescrito é de rigor, conforme determinado na origem, mas a psicoterapia deve ocorrer exclusivamente em ambiente clínico. A equoterapia é obrigatória, conforme legislação vigente. 5. Descabida a pretensão de afastamento de coparticipação. IV. Dispositivo e Tese 6. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A negativa de tratamento pelo plano de saúde pode configurar dano moral. 2. A psicoterapia deve ocorrer em ambiente clínico, e a equoterapia deve ser coberta pelo plano de saúde. 3. A coparticipação não envolve o pedido autoral.” (Apelação Cível nº [1041466-28.2022.8.26.0602](#), Rel. Alvaro Passos, j. 04/02/26).

“Direito Processual Civil. Apelação. Produção Antecipada de Provas. Recurso desprovido. I. Caso em Exame Apelação interposta em face de decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de provas em inventário em curso, visando à oitiva de testemunhas para apurar eventual sonegação de bens. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da via eleita para a produção antecipada de provas, considerando a ausência de urgência ou risco de perecimento da prova. III. Razões de Decidir 3. A produção antecipada de provas é inadequada na ausência de urgência ou risco de perecimento, conforme o CPC/15, artigo 381. 4. Possibilidade de requerimentos incidentais no inventário e, se necessário, remessa às vias ordinárias, conforme mesmo diploma legal, artigos 612 a 621. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000812-76.2025.8.26.0025](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 09/02/26).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Espólio contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de negócio jurídico, na qual se alegava simulação na escritura pública lavrada em 2015, sob o argumento de que a venda direta da vendedora ao réu subsequente teria ocorrido para ocultar patrimônio e fraudar credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão versa sobre a (i) ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) possibilidade de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico por simulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o autor, mesmo intimado em duas oportunidades para especificar provas, deixa de requerer a produção de prova pericial que depois afirma ser essencial. Precedente do STJ acerca da discricionariedade do julgador quanto à necessidade de provas. 4. Documentação apresentada pelos réus demonstra de forma coerente e encadeada: (i) compromisso de compra e venda firmado em 2001 entre a vendedora e o falecido; (ii) posse transmitida ao adquirente original; (iii) posterior revenda informal ao corréu, com lavratura da escritura diretamente entre a vendedora e o adquirente subsequente a pedido do próprio falecido, para evitar custos de dupla transação. 5. Autor não comprova existência de dívidas trabalhistas contemporâneas ao negócio, estado de insolvência do falecido ou intenção de fraudar credores. 6. Inexistência de elementos probatórios mínimos que sustentem a alegação de simulação, enquanto os réus cumpriram integralmente o ônus da contraprova. 7. Precedentes da C. 2ª Câmara de Direito Privado confirmam a impossibilidade de anulação de escritura pública quando não demonstrada má-fé ou intuito de fraude, especialmente em casos de cadeia dominial

devidamente documentada. **IV. DISPOSITIVO E TESE** 8. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento: "A inexistência de prova suficiente da alegada simulação, aliada à comprovação documental da cadeia negocial pelos réus, impede o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico. Inocorrência de cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção das provas que depois reputa essenciais." Legislação relevante citada: CC, arts. 167, §1º, I e II; 168. CPC, arts. 85, §§2º e 11; 98, §3º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 723.568/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; TJSP, Apelação Cível 1004221-20.2019.8.26.0462, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2023; TJSP, Apelação Cível 1122642-56.2017.8.26.0100, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2022." (Apelação Cível nº [1005685-83.2023.8.26.0577](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 25/02/26).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO INVERSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a adjudicação inversa da ré sobre imóvel, determinando o registro da transferência e condenando à restituição dos valores dispendidos com o imóvel desde sua venda. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da adjudicação inversa e (ii) a prescrição do pleito de indenização pelos valores dispendidos. III. Razões de Decidir 3. A adjudicação compulsória inversa é cabível para compelir o comprador a regularizar a titularidade do imóvel, conforme precedentes específicos. 4. A prescrição do pleito de indenização aplica-se o prazo trienal, conforme artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil. 5. Inequívoca transmissão do bem. Negócios jurídicos posteriores não eximem a recorrente de regularizar a transferência realizada. IV. Dispositivo e Tese 5. **Sentença parcialmente reformada.** Tese de julgamento: 1. Adjudicação inversa é cabível para regularização de titularidade. 2. Prescrição trienal para indenização por valores dispendidos. Legislação Citada: Código Civil, art. 1.418, art. 422, art. 206, §3º, V; Lei de Registros Públicos, art. 195. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2078037-70.2027.8.26.0000, j. 07.05.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2077401-07.2024.8.26.0000, j. 07.05.2024; TJSP, Apelação nº 1026844-92.2022.8.26.0100, j. 05.12.2023, todos de minha Relatoria." (Apelação Cível nº [1005896-13.2022.8.26.0268](#), Rel. Donegá Morandini, j. 24/02/26).

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ÓBITO APÓS CIRURGIA PLÁSTICA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. LAUDOS INDICATIVOS DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. CONDIÇÕES PREEXISTENTES. PRÉ-OPERATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em Exame. Ação de indenização por erro médico devido ao óbito da paciente após cirurgia realizada pelos apelantes. Sentença condenou os réus a indenização por danos morais e materiais. Apelação dos réus alegando ausência de nexo causal entre a cirurgia e o óbito, atribuído a cardiopatia preexistente. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em examinar a existência de nexo causal entre a conduta dos apelantes e o óbito da paciente, configurando responsabilidade civil. III. Razões de Decidir. 1. Laudos periciais indicam que o óbito decorreu de infarto agudo do miocárdio por condições cardíacas pré-existentes, sem relação direta com a cirurgia. 2. Exames pré-operatórios foram adequados e não indicaram risco de infarto, não configurando culpa dos apelantes. IV. Dispositivo. Recurso provido. Legislação Citada: CC, arts. 186, 927, 944 e 945. CPC, arts. 85, §2º, e

98, §3º. CDC, art. 14.” (Apelação Cível nº [1040572-61.2018.8.26.0224](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 24/02/26).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. SEPARAÇÃO DE FATO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, manteve a suspensão do feito e determinou que a controvérsia sobre a eventual separação de fato entre a viúva e o de cujus fosse discutida em ação própria, nas vias ordinárias. Os agravantes sustentam a desnecessidade da medida, alegando a validade do casamento sob regime de comunhão parcial, o direito à meação de veículo e a aplicação da Lei nº 6.858/80 para liberação imediata de verbas rescisórias e FGTS aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se opera a preclusão consumativa sobre a decisão que determina a remessa da discussão acerca da separação de fato às vias ordinárias, quando a matéria já foi objeto de julgamento anterior por tribunal; (ii) saber se o juízo do inventário tem competência para decidir sobre a exclusão da vocação sucessória do cônjuge sobrevivente quando há fundada dúvida fática sobre a convivência ao tempo da abertura da sucessão. III. Razões de decidir 3. Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a determinação de suspensão do inventário e remessa das partes às vias ordinárias já foi confirmada por esta Corte em agravo de instrumento anterior (AI nº 2030851-85.2023.8.26.0000), sendo vedada a rediscussão da matéria no mesmo processo, nos termos do art. 507 do CPC. 4. A alegação de separação de fato prolongada configura questão de alta indagação, pois exige dilação probatória complexa (provas testemunhais e documentais) para aferir a realidade da vida conjugal, o que desborda dos limites cognitivos do processo de inventário, conforme preceitua o art. 612 do CPC. 5. A prudência judiciária recomenda a manutenção da suspensão dos levantamentos e da partilha, ante o risco de danos irreversíveis às demais herdeiras, visto que a comprovação da separação de fato por mais de dois anos antes do óbito retira da viúva os direitos sucessórios, nos termos do art. 1.830 do Código Civil. 6. A aplicação da Lei nº 6.858/80 pressupõe a inexistência de lide sobre a condição de herdeiro ou meeiro; havendo fundada dúvida sobre a legitimidade da viúva em razão do status conjugal, o sobrestamento do levantamento é medida que se impõe para garantir a integridade do monte mor. IV. Dispositivo e tese **7. Recurso não provido.** Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à decisão de remessa às vias ordinárias quando a questão já foi dirimida em recurso anterior, impedindo o reexame da matéria no mesmo grau de jurisdição. 2. A controvérsia sobre a separação de fato do casal ao tempo da abertura da sucessão constitui questão de alta indagação, devendo ser processada em via autônoma, restando ao juízo do inventário a reserva de bens e o sobrestamento de levantamentos vultosos até o deslinde da demanda.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.830; Código de Processo Civil, arts. 507 e 612; Lei nº 6.858/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2030851-85.2023.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado.” (Agravo de Instrumento nº [2336808-23.2025.8.26.0000](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 18/02/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE OPERAÇÃO VINCULADO À CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO. PRORROGAÇÃO EMERGENCIAL

DA CONCESSÃO. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame 1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por cessionária de direitos creditórios decorrentes de contrato de operação vinculado à concessão de serviço público rodoviário. A pretensão recai sobre supostos prejuízos decorrentes da não prorrogação do contrato de operação, cujo prazo expirou em 28/02/2021. A parte autora sustenta que a prorrogação da concessão por mais 12 meses implicaria, automaticamente, a prorrogação do contrato de operação, com manutenção dos direitos creditórios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a obrigatoriedade da prorrogação do contrato de operação em decorrência da prorrogação do contrato de concessão por 12 meses; (ii) a adequação da verba honorária sucumbencial, fixada para cada um dos patronos das Rés. III. Razões de Decidir 3. A cláusula contratual invocada estabelece a possibilidade de prorrogação, condicionada à manifestação de vontade das partes e à preservação das condições econômicas originalmente pactuadas. 4. A liberdade de contratar é expressão direta da autonomia privada, não havendo obrigação de prorrogação do contrato de operação. A prorrogação da concessão deu-se em caráter excepcional, com base no art. 32 da Lei nº 13.448/2017, em contexto de pandemia, sem manutenção das condições econômicas originárias. 5. Fixação de verba honorária individualizada em 10% para cada parte requerida. Observância dos arts. 85 e 87 do Código de Processo Civil. Técnica que produz o mesmo efeito econômico do arbitramento conjunto com posterior rateio. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso a que se **NEGA PROVIMENTO**. Tese de julgamento: A prorrogação do contrato de concessão não implica automaticamente na prorrogação do contrato de operação.” (Apelação Cível nº [1027642-82.2024.8.26.0100](#), Rel. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, j. 26/02/26).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por Wiviany Alvarenga Sarubi contra Sul América Companhia de Seguro Saúde, julgada improcedente em primeira instância. A autora, inconformada, apela, alegando que as cirurgias requeridas são o único tratamento eficaz para suas patologias decorrentes de obesidade mórbida e cirurgia bariátrica. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se as cirurgias plásticas requeridas pela autora, após cirurgia bariátrica, devem ser custeadas pelo plano de saúde, considerando a natureza reparadora ou estética dos procedimentos. III. Razões de decidir A autora é portadora de obesidade mórbida e, após cirurgia bariátrica, desenvolveu flacidez de pele e outras complicações. As cirurgias complementares foram indicadas, mas a cobertura foi negada pela ré. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo (Tema nº 1.069), fixou tese de que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica. No caso em exame, a perícia judicial concluiu que os procedimentos solicitados pela autora possuem natureza estética, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Procedimentos de natureza estética não são de cobertura obrigatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2º. Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.” (Apelação Cível nº [1019907-22.2024.8.26.0577](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 11/02/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame *Recurso de apelação contra sentença que determinou que a ré arcasse com despesas e materiais hospitalares para procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, exceto prótese mamária, torsioplastia, flancoplastia e enxerto de glúteo, garantindo tratamento até alta médica definitiva. Condenação das partes ao pagamento de metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão* 2. *A questão em discussão consiste em observar o Tema Repetitivo 1069 e as regras da ANS para os procedimentos objeto da lide, bem como avaliar a necessidade de limitação do reembolso. III. Razões de Decidir* 3. *O rol da ANS é exemplificativo com condicionantes, permitindo cobertura pela operadora do plano de saúde quando há comprovação da eficácia baseada em evidências científicas. 4. A jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, desde que indicadas pelo médico assistente. 5. Na hipótese em comento, houve a realização de junta médica, a qual ofereceu parecer desfavorável a alguns procedimentos pretendidos, o que motivou a propositura da ação originária, motivo pelo qual verifica-se que o Tema nº 1.069 foi devidamente observado no caso, tendo sido, inclusive, realizada prova pericial na origem, cujas conclusões foram adotadas na sentença. IV. Dispositivo e Tese* 5. *Recurso desprovido. Tese de julgamento:* 1. *É obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica indicadas pelo médico assistente. 2. A operadora pode utilizar junta médica para dirimir dúvidas sobre caráter estético da cirurgia, arcando com os honorários. Legislação Citada:* Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 4º, 12º e 13º, incisos I e II; art. 12, inc. VI. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. **Jurisprudência Citada:** STJ, REsp nº 2.019.618 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 29/11/2022. STJ, REsp nº 1.870.834-SP, Rel. Min. Ricardo Vilas Boas Cuevas, Segunda Seção, DJ: 13/09/2023. TJSP, AP nº 1003323-51.2021.8.26.0554, Rel. Des. João Batista Vilhena, 5ª Câmara de Direito Privado, DJ: 10/11/2023. TJSP, AI nº 2017880-34.2024.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, DJ: 21/02/2024. TJSP, AP nº 1024076-33.2021.8.26.0100, Rel. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, DJ: 21/01/2022.” (Apelação Cível nº [1014781-57.2021.8.26.0007](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 13/02/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame *Decisão de cumprimento de sentença deferiu pesquisa e bloqueio de bens da ex-esposa do devedor pelos sistemas SERPJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, até o valor indicado na execução, determinando transferência do numerário encontrado para conta judicial, desbloqueando valores excedentes. II. Questão em Discussão* A questão em discussão consiste em: (i) ilegitimidade passiva ad causam devido ao regime de comunhão universal de bens e separação consensual convertida em divórcio; (ii) não ser devedora; (iii) obrigação do executado decorre de ato ilícito, atraindo regra de incomunicabilidade; (iv) apenas bens do ofensor respondem pelo ressarcimento; (v) dissolução da sociedade conjugal e extinção do vínculo patrimonial; (vi) violação ao direito de propriedade e ao devido processo legal. III. Razões de Decidir *Recorrente foi casada sob regime de comunhão universal de bens, com separação em 2000 e divórcio em 2011. Pedido da exequente visa investigar bens e ativos em nome da agravante referentes ao período do casamento. Medida não transforma ex-cônjuge em devedor solidário, mas permite que eventuais bens não partilhados sob titularidade da recorrente possam ser atingidos pela execução. O pedido*

referente ao SISBAJUD visa à localização de patrimônio, não cabendo bloqueio de valores e transferência para conta judicial. **Recurso parcialmente provido, confirmando liminar para afastar bloqueio de valores via SISBAJUD e transferência para conta judicial.**” (Agravo de Instrumento nº [2377308-34.2025.8.26.0000](#), Rel. James Siano, j. 25/02/26).

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão de obtenção de dados de usuários de rede social para identificação dos autores de ofensas, com vistas à futura responsabilização civil e criminal – Extinção do processo sem resolução de mérito – Inconformismo da autora – Acolhimento - Manifestação do provedor acerca dos requisitos legais que não descaracteriza a natureza do procedimento nem instaura lide – Cabimento da produção antecipada de provas como meio necessário à obtenção dos registros (art. 22 da Lei nº 12.965/2014) – Dever de apreciação judicial do pedido – Inafastabilidade da jurisdição – Incidência da legislação brasileira e submissão do provedor à jurisdição nacional, ainda que os dados possuam vínculo estrangeiro (art. 11 do Marco Civil da Internet) – Sentença cassada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1003804-73.2025.8.26.0004](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 25/02/26).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÕES CÍVEIS – Ação de imissão na posse – Sentença de improcedência – Recursos de ambas as partes – Inviabilidade da pretensão das autoras ante a ausência de prova da propriedade plena e do registro imobiliário hígido ao tempo da propositura da demanda – A ação de imissão na posse, instrumento de natureza petitória posto à disposição daquele que detém o domínio – ou título aquisitivo hígido – mas nunca exerceu a posse direta, pressupõe a prova cabal da propriedade e da injustiça da posse daquele que detém o bem - Valor da causa que deve guardar correlação com o proveito econômico da unidade imobiliária específica, e não com a integralidade do edifício - Honorários sucumbenciais fixados em patamar adequado às peculiaridades da demanda e ao valor atribuído à causa - Valor da causa e honorários advocatícios mantidos nos termos da sentença – RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1146851-79.2023.8.26.0100](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 21/02/26).

“**SENTENÇA 'EXTRA PETITA'**. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. LEITURA DA EXORDIAL QUE REVELA QUE A DECISÃO DE MÉRITO SE ATEVE AO PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 492, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR AFASTADA. **COISA JULGADA**. INOCORRÊNCIA NO CASO PRESENTE DE COMPLETA IDENTIDADE DOS TRÊS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA AÇÃO (PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR). DECLATÓRIA DE NULIDADE POR SIMULAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE SONEGADOS. MATÉRIA REJEITADA. **SONEGADOS**. AUTORES E REQUERIDA, FILHOS DO "DE CUJUS", QUE HAVIAM ESCAMOTEADO OPERAÇÃO EM EMPRESA DE QUE TODOS ERAM SÓCIOS, EM 2011. RÉ QUE TERIA OCULTADO COTAS DE EMPRESA DE CESSÃO DE COTAS E O GANHO PATRIMONIAL QUANDO DO DECLARAÇÃO DE BENS DO INVENTÁRIO DO DE CUJUS, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO EM 2021. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DAS COTAS POR SIMULAÇÃO, JULGADA IMPROCEDENTE, POR SEREM OS AUTORES CIENTES, ANUENTES E BENEFICIÁRIOS DA OPERAÇÃO. AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO, CUMULANDO PEDINDO DE DECLARAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DOAÇÃO REFERENTE ÀS COTAS INDICADAS, ALÉM DE SONEGADOS. SENTENÇA GUERREADA QUE

RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DOAÇÃO ENTRE DE CUJUS E REQUERIDA, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE BENS SONEGADOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ARTIGO 1.996 DO CC QUE ESTATUI NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO FINAL DA INEXISTÊNCIA DE BENS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE SONEGADOR CONTRA A INVENTARIANTE. DECLARAÇÃO QUE PODE SE DAR, EM TESE, A PARTIR DA OMISSÃO MANIFESTA, SENDO ÔNUS DOS AUTORES A DEMONSTRAÇÃO DE QUE, MESMO ANTES DO MOMENTO INDICADO NA LEI, JÁ ESTAVA CARACTERIZADA A SONEGAÇÃO APONTADA. DOAÇÃO QUE RESTOU CARACTERIZADA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). AÇÃO DE SONEGADOS IMPROCEDENTE. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA EM FAVOR DE HERDEIRA FILHA. OCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE A RÉ NÃO POSSUÍA RENDA QUE LHE PERMITISSE A AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. DETERMINADA A COLAÇÃO DOS VALORES DOS BENS AO INVENTÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1024561-28.2024.8.26.0100](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 25/02/26).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. DOAÇÃO EM ACORDO DE SEPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou colação de imóvel recebido em doação pelo inventariante quando menor. O agravante sustenta transcurso de 39 anos e existência de outros bens do doador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a colação de imóvel doado em acordo de separação judicial ao filho então único herdeiro. III. Razões de decidir 3. O imóvel foi doado ao recorrente em acordo de separação judicial de seus pais. 4. Nos termos do art. 2.002 do CC, o filho é obrigado a conferir o valor da doação recebida, restrita, no caso, à cota parte doada pelo autor da herança (50%). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A colação de bem doado a descendente constitui dever legal previsto no art. 2.002 do CC. Deve ser trazido à colação o valor correspondente à quota-parte do autor da herança no imóvel doado.” _____ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 2.002; CPC, art. 612, 1.026, §§ 2º e 3º; Resolução CNJ n. 591/2024; Resolução TJSP n. 984/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS n. 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.04.2006, DJ de 08.05.2006.” (Agravo de Instrumento nº [2357687-51.2025.8.26.0000](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 11/02/26).

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Ação julgada improcedente – Apelo do autor sob a alegação que os danos morais restaram claramente evidenciados – Alegação de que a ex-cônjuge faz postagens ofensivas em redes sociais, requerendo indenização de R\$7.000,00 – Descabimento - Postagens com conteúdo que não extrapola o direito à liberdade de expressão, e que não fazem menção direta ao nome do apelante – Ausência de comprovação de impedimento de convivência entre pai e filha - Autor que não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002901-17.2025.8.26.0302](#), Rel. Miguel Brandi, j. 11/02/26).

“APELAÇÃO CÍVEL – Arbitramento de aluguéis – Irresignação do autor contra sentença de improcedência – Tese no sentido de que, como coproprietário, tem direito à indenização pelo uso exclusivo do bem pela ré, inexistindo renúncia válida, autorização de uso gratuito ou

comportamento contraditório – Não acolhimento – Acordo de divórcio que previu a doação do imóvel aos filhos menores – Apesar de a transferência não ter sido formalizada, o apelante manifestou, de forma inequívoca, sua vontade de destinar o imóvel à prole – Impossibilidade de, neste momento, exigir compensação pecuniária pela privação do uso e fruição do imóvel, em substituição ao cumprimento da obrigação voluntariamente assumida – Violação à boa-fé objetiva – Configuração do *venire contra factum proprium* – Uso do imóvel em benefício dos filhos – Ausência de enriquecimento sem causa – Precedentes – Sentença mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1006248-03.2024.8.26.0073](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 19/02/26).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REJEITADAS – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DAS PARTES – ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO NEURO COGNITIVO LEVE E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA CONSTRANGIDO POR PROFESSORA EM SALA DE AULA A LAVAR SUA BOCA COM SABÃO, NA PRESENÇA DOS DEMAIS ALUNOS – SITUAÇÃO QUE IMPLICOU EM REGRESSÃO DE SEU QUADRO PSÍQUICO COM CARACTERIZAÇÃO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE CARACTERIZADOS – AFASTADA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS QUE NÃO DECORREM IMEDIATA E DIRETAMENTE DO ATO ILÍCITO – NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RELAÇÃO A TODOS OS AUTORES – VALOR DEVIDO AO MENOR MAJORADO EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO – LIDE SECUNDÁRIA – APÓLICE AFASTA EXPRESSAMENTE A COBERTURA DOS DANOS MORAIS, MAS OS DANOS MATERIAIS ESTÃO INCLUIDOS E DEVEM SER RESSARCIDOS PELA SEGURADORA – RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA LIDE SECUNDÁRIA – RECURSO DOS AUTORES E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DA DENUNCIADA NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003436-23.2022.8.26.0666](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 04/02/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FALHA DE SERVIÇOS MÉDICOS. FALECIMENTO DA PACIENTE. I. CASO EM EXAME. 1. Recursos de apelação interpostos pelos corréus contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-os ao pagamento de pensão mensal, indenização por danos morais e ressarcimento de valores pagos em cirurgia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade dos corréus pelo falecimento da paciente durante procedimento cirúrgico, considerando alegações de defeito no equipamento de anestesia e condutas dos médicos envolvidos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do patrono que já foi analisada em sede de agravo de instrumento. 4. A perícia médica concluiu que houve nexo causal entre a parada cardiorrespiratória durante a cirurgia e o desfecho fatal, destacando defeito no equipamento de anestesia e consenso entre equipe médica pela continuidade do procedimento. 5. A responsabilidade dos corréus foi confirmada pela continuidade do procedimento cirúrgico após intercorrência, sem condições adequadas, contribuindo para o resultado danoso. 6. Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as parcelas da pensão mensal vencidas por ocasião da propositura da ação é a data da citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso do anestesista parcialmente provido para ajustar termo inicial

dos juros de mora; recursos do cirurgião plástico e do hospital desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade dos corréus é confirmada pela continuidade do procedimento cirúrgico após intercorrência. 2. O valor da indenização por danos morais é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSOS DO CIRURGIÃO E DO HOSPITAL DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO ANESTESISTA.” (Apelação Cível nº [101894990.2016.8.26.0003](#), Rel. Clara Maria Araújo Xavier, j. 04/02/26).

“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO – DIREITO DE NÃO FILIAÇÃO E DE NÃO PAGAMENTO DE TAXAS ASSOCIATIVAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVISÍVEIS CUSTEADOS PELOS ASSOCIADOS – LIMITAÇÕES AO ACESSO – POSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PORTARIA DISTINTA PARA NÃO ASSOCIADOS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO – EXIGÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA VISITAS E ENCOMENDAS – RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL AOS DIREITOS DE LOCOMOÇÃO E PROPRIEDADE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER MANTIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1032336-21.2024.8.26.0577](#), Rel. Theodureto Camargo, j. 11/02/26).

“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – REVELIA DA RÉ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – CITAÇÃO VÁLIDA – CARTA CITATÓRIA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO – APLICAÇÃO DO ART. 248, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ENDEREÇO NÃO CORRESPONDIA AO LOCAL DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA REQUERIDA – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – PRECEDENTES DO C. STJ – DIREITO POTESTATIVO À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – INEXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE OS COPROPRIETÁRIOS – POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM – ARTS. 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 730 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002389-70.2024.8.26.0075](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 11/02/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 1. Apelação Cível interposta pelo genitor alimentante contra sentença que julgou improcedente a Ação de Exigir Contas ajuizada em face da genitora guardiã, visando à fiscalização da destinação da verba alimentar paga à filha menor. O apelante alega cerceamento de defesa e sustenta ter direito à prestação de contas com base no art. 1.583, § 5º, do Código Civil. 2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do juiz, sendo desnecessária a dilação probatória para aferir a existência de indícios de má gestão da verba alimentar (art. 370 do CPC). 3. O direito de fiscalização dos interesses do filho, conferido ao genitor não guardião, não se confunde com um direito irrestrito de exigir contas da administradora da pensão. A ação de exigir contas, no âmbito do Direito de Família, possui caráter excepcional e não se presta a um controle contábil minucioso da vida privada da guardiã. 4. Em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, a ação de exigir contas somente se justifica quando houver indícios objetivos e robustos de malversação dos recursos, com efetivo prejuízo ao sustento, saúde ou educação do alimentando. A mera desconfiança do alimentante, desacompanhada de suporte

probatório mínimo, não configura interesse de agir para a medida. 5. O ônus de provar a existência de irregularidades na gestão da pensão alimentar incumbe ao autor da ação de exigir contas (art. 373, I, do CPC). Não demonstrados indícios de desvio de finalidade ou de prejuízo ao padrão de vida do menor, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 6. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001919-45.2024.8.26.0073](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 11/02/26).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FATO TAMBÉM TIPIFICADO COMO CRIME – CRIME DE INJÚRIA RACIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL – INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – A EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, QUE RECONHECE A PRÁTICA DE INJÚRIA RACIAL, VINCULA O JUÍZO CÍVEL, TORNANDO INCONTROVERSOS O ATO ILÍCITO E A AUTORIA, E CONFIGURANDO O DANO MORAL IN RE IPSA, O QUE IMPÕE O DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO VALOR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ALTERADA PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R\$ 20.000,00 – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E PROVIDO EM PARTE O ADESIVO.” (Apelação Cível nº [1000699-37.2024.8.26.0097](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 25/02/26).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA CONTRA REDE SOCIAL, ALEGANDO PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA. DECISÃO IMPUGNADA INDEFERIU REMOÇÃO DE CONTEÚDO E BLOQUEIO DE PERFIL, MAS DEFERIU TUTELA PARA OBTENÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE HÁ PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A REMOÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO É PROTEGIDA PELA CF/1988, MAS ENCONTRA LIMITES QUANDO VIOLA A DIGNIDADE HUMANA. A PUBLICAÇÃO ATRIBUI FALSAMENTE ENVOLVIMENTO DOS AUTORES EM FRAUDE, CONFIGURANDO OFENSA GRAVE E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIVRE EXPRESSÃO, JUSTIFICANDO A CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RETIRADA DO CONTEÚDO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. *TESE DE JULGAMENTO*: 1. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO TEM LIMITES QUANDO VIOLA A DIGNIDADE HUMANA. 2. A TUTELA DE URGÊNCIA PODE SER CONCEDIDA PARA REMOÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. **LEGISLAÇÃO CITADA**: CF/1988, ART. 1º, III; ART. 5º, IV, V, X; CPC/2015, ART. 300; MARCO CIVIL DA INTERNET, ART. 19.” (Agravado de Instrumento nº [4008487-17.2025.8.26.0000](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 03/02/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Agravado de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de inventário, sob alegação de que o procedimento é de jurisdição voluntária. A Agravante sustenta o cabimento pela intensa litigiosidade existente. II. Questão em Discussão 2. A questão em

discussão consiste em determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de inventário, quando há litigiosidade entre as partes, mesmo em decisão interlocutória. III. Razões de Decidir 3. Nos termos do Art. 85, §1º, do CPC, a condenação em honorários advocatícios ocorre na sentença, não sendo cabível em decisões interlocutórias. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. 5. Nenhuma dessas hipóteses resta configurada, de sorte que a fixação dos honorários em decisão interlocutória é incabível. IV. Dispositivo e Tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios não devem ser fixados em decisões interlocutórias. 2. A fixação de honorários deve ocorrer na sentença final ou na decisão parcial de mérito.” (Agravo de Instrumento nº [2352335-15.2025.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 03/02/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E TESTAMENTO. REMUNERAÇÃO DO TESTAMENTEIRO. VINTENA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO TESTAMENTEIRO EM 3% DA HERANÇA LÍQUIDA. A questão em discussão consiste em analisar preliminares sobre irregularidade na representação processual e julgamento *"citra petita"*, diante da lacuna sobre tese defensiva. Preliminar. Outorgado mandato ao patrono subscritor. Representação processual regular. Preliminar. O direito à vintena nasce com a aceitação do encargo e se consolida com o cumprimento das disposições de última vontade. Desnecessária homologação judicial das contas para a cobrança. Testamenteiro que não exerce a inventariança. Mérito. Vintena. Remuneração determinada por lei àquele que executa as disposições de última vontade do falecido. A decisão judicial estipulou a remuneração do testamenteiro em 3% sobre 25% da herança líquida testamentária. Observados os requisitos de complexidade do testamento, extensão dos trabalhos e zelo profissional. Mantida a base de cálculo. Não há provas de que correspondam à realidade os montantes indicados em inventário extrajudicial, no importe de R\$282.075,00. O patrimônio do falecido era vasto, sendo que apenas um deles possui valor fiscal de ITCMD de R\$610.753,30 (fls. 36). Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1000153-50.2025.8.26.0257](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 03/02/26 – Sentença: Juiz Marcos de Jesus Gomes)

“APELAÇÃO – Ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular – Sentença de improcedência – Recurso do requerente interposto sem preparo, com pedido de gratuidade – Gratuidade definitivamente indeferida no âmbito recursal, com trânsito em julgado no STJ – Decurso do prazo para recolhimento do preparo sem pagamento – Deserção – Não conhecimento do apelo da parte requerente – Apelação autônoma do patrono do herdeiro de testamento anterior da de cujus – Admissibilidade – Direito autônomo do advogado à verba sucumbencial – Honorários fixados por equidade em valor certo. Acolhimento, em embargos de declaração, de pretensão de fixação do valor da causa no montante do patrimônio da testadora, informado nos autos. Perda de fundamento para o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, ainda que seja elevado o valor da causa/proveito econômico – Fixação no patamar mínimo legal (10%) sobre o valor atualizado da causa – Recurso do patrono parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003545-89.2020.8.26.0445](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 24/02/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de complicações em procedimento estético. A ré foi responsabilizada por falha na condução pós-operatória, resultando em agravamento do quadro clínico da autora. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de falha na prestação de serviço pela ré e (ii) determinar se houve rompimento do nexo causal devido à conduta da autora. III. Razões de Decidir 3. Restou caracterizada a negligência da ré na condução do pós-operatório do procedimento estético, porquanto deveria ter encaminhado a autora para avaliação hospitalar após complicação hemorrágica. 4. O deslocamento da autora (retorno à sua cidade logo após o procedimento) pode ter sido uma concausa que agravou o quadro, mas não tem o condão de eliminar o nexo causal com a conduta culposa original da ré. 5. Logo, demonstrados o dano e o nexo de causalidade, surge certo o dever da ré de indenizar. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido apenas para adequar os consectários legais conforme a Lei 14.905/2024. *Tese de julgamento*: A responsabilidade da ré decorre da falha no manejo pós-operatório. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º; Código Civil, art. 405, art. 406, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Jurisprudência Citada: STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.03.2011; STJ, AgRg no Ag 934984/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 19.02.2008.” (Apelação Cível nº [1031442-61.2022.8.26.0562](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 13/02/26).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegada ofensa à honra e imagem de youtuber por meio de vídeos publicados em canal de humor da mesma rede social. Improcedência mantida. Partes com ampla exposição pública. Presença de conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Conteúdo dos vídeos inserido em contexto de crítica e sátira. Ausência de *animus injuriandi*. Exercício legítimo da liberdade de expressão. Críticas ácidas e linguagem jocosa não configuram ilícito civil. Apelante que também utiliza imagens de terceiros em formato semelhante ao que pretende censurar. Contradição na pretensão de retirada de conteúdo. Pessoa pública sujeita a maior tolerância quanto à crítica. Renúncia parcial à intimidade e à proteção da honra. Inexistência de difamação gratuita. Vedação à censura. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000022-74.2022.8.26.0550](#), Rel. Jair de Souza, j. 24/02/26).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. Ação de reintegração de posse. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração do agravado na posse de imóvel situado na Estrada dos Fernandes, nº 1651, Arujá. Pretensão recursal de revogação da medida liminar. Alegação do agravante de exercício de posse sobre lote de 450,48 m² desde o ano de 2018, lastreada em instrumento particular de cessão de direitos possessórios e em fotografias que indicariam delimitação da área mediante cerca de arame farpado. Argumento de divergência na metragem da área em litígio, sustentando que o agravado pretende reintegração sobre 250 m² que não corresponderiam ao lote que afirma possuir. Invocação de nulidade da sentença proferida na ação de usucapião e necessidade de realização de prova pericial para definição de limites e localização do imóvel. Alega abandono do bem pelo espólio após o falecimento da possuidora, fato que teria sido constatado por ata notarial, e afirma exercer posse mansa e pacífica há mais de ano e dia, de modo que seria inaplicável o regime de força nova. Sustenta cerceamento de defesa em razão da concessão da liminar sem audiência de justificação, sem prova pericial e sem dilação probatória mínima. Documentação apresentada nos autos principais indicando que a falecida Ivete Marazzi exercia posse sobre extensa gleba desde a década de 1980, circunstância reconhecida em diversas ações possessórias anteriores, incluindo embargos de terceiro e ação de manutenção de posse, com decisões definitivas em seu favor. Relato da autora de que o agravante, ciente do histórico litigioso, teria ingressado na área poucos dias após o falecimento de Ivete, iniciando construção de muro, galpão e instalação de numeração, com registro de boletim de ocorrência imediatamente após o fato. Decisão de indeferimento da tutela, posteriormente revista diante da juntada de contestação e documentos que reforçaram a verossimilhança do esbulho. Certidão do oficial de justiça constatando ocupação recente da área pelo agravante, com a existência de oficina mecânica e edícula. Em cognição sumária, ausência de elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à posse anterior da agravada. Conjunto robusto de documentos indicando que a área litigiosa integra gleba cuja posse vinha sendo reiteradamente reconhecida judicialmente em favor do espólio. Alegação de posse do agravante desde 2018 não amparada por documentação idônea, considerando que o instrumento de cessão de direitos possessórios é contemporâneo ao suposto esbulho, datado de 12 de dezembro de 2024, com reconhecimento de firma em 20 de dezembro do referido ano. Notas fiscais de material de construção e demais documentos igualmente contemporâneos ao período em que a agravada noticia o esbulho. Ata notarial de 2021 demonstrando imóvel totalmente desocupado, circunstância incompatível com alegado exercício de posse antiga. Requisito temporal do ano e dia não demonstrado pelo agravante. Índícios convergentes de que o esbulho ocorreu poucos dias após o falecimento da possuidora e imediatamente antes do registro do boletim de ocorrência, afastando a alegação de força velha. Cerceamento de defesa não configurado, tendo em vista que os artigos 560 a 562 do CPC autorizam a concessão liminar da reintegração quando a inicial estiver instruída com prova suficiente, sendo desnecessária prévia audiência de justificação ou produção antecipada de prova técnica. Tutela de urgência justificada diante da necessidade de restabelecer situação possessória consolidada por anos de litígios e decisões transitadas em julgado, evitando a consolidação de ocupação recente. Medida reversível, podendo ser revista após instrução probatória caso eventual perícia ou demais

provas indiquem situação diversa. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2225337-02.2025.8.26.0000](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 12/02/26).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE DOIS TERRENOS, EM PROCESSO DE LOTEAMENTO – CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DOS LOTES - PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA SUBSTITUIR O IGP-M COMO FATOR DE MONETÁRIA PELO IPCA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – Não há falar nulidade da sentença, uma vez que o magistrado não está obrigado a analisar uma a uma cada tese da petição inicial, quando a fundamentação adotada na sentença é capaz de afastar todos os argumentos indicados como causa de pedir – Suficiência de fundamentação na conclusão do magistrado – Sentença hígida – Preliminar dos embargantes rejeitada. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE DOIS TERRENOS, EM PROCESSO DE LOTEAMENTO – CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DOS LOTES - PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA SUBSTITUIR O IGP-M COMO FATOR DE MONETÁRIA PELO IPCA – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES E RECURSO ADESIVO DA EMBARGADA – Não ficou comprovado que a demasiada demora na aprovação definitiva do projeto de loteamento tenha decorrido exclusivamente por culpa da prefeitura municipal local, a incidir a teoria da imprevisibilidade pelo fato do príncipe – O contrato exequendo não estabeleceu cláusula condicional sobre o prazo de entrega dos lotes, de modo que a cláusula que estabelece a restituição do preço pago antecipadamente após a expiração do prazo de entrega dos lotes tem natureza objetiva e independe de fato de terceiros – Incabível a substituição do IGP-M como fator de correção monetária contratado pelo IPCA, uma vez que aquele reflete corretamente a medição da inflação das relações imobiliárias, e a alta no período da pandemia Covid-19 atingiu todas as partes de maneira igual, não se mostrando razoável impingir apenas ao credor eventual onerosidade em contrato empresarial, devendo a correção monetária submeter-se ao estabelecido entre as partes, em prestígio à autonomia da vontade e à força vinculante dos contratos – Os juros mensais contratados sobre os valores a serem restituídos incidem a partir de cada desembolso, por se tratarem de meros juros contratuais, e não de mora – A multa de mora foi calculada no montante estabelecido no contrato, em 10% sobre o valor da dívida, inexistindo a alegada cobrança maior – Embargos à execução improcedente – Apelação dos embargantes desprovida e recurso adesivo da embargada parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003069-35.2022.8.26.0363](#), Rel. Walter Fonseca, j. 12/02/26).

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DA EXEQUENTE E DETERMINOU A INCLUSÃO DA EMPRESA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – O fato de a empresa agravante possuir sócios menores de idade não demanda a participação do Ministério Público no incidente, pois não responderão pessoalmente pela execução – Desnecessidade da prova da insolvência do devedor originário para o acolhimento do pedido de responsabilização de terceiro, pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes - O acervo probatório indica que a agravante foi criada para proteger os bens do executado, em desvio de finalidade, o que permite a desconsideração inversa de sua personalidade jurídica - Decisão agravada mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.” (Agravado de Instrumento nº [2310484-93.2025.8.26.0000](#), Rel. Walter Fonseca, j. 26/02/26).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE PERCENTUAL DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EX-CÔNJUGE DO EXECUTADO – ANÁLISE DA EXTENSÃO DA DOAÇÃO DESSE PERCENTUAL À DONATÁRIA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO INSTRUMENTO TRANSLATIVO – Inconformismo da embargada contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado nos embargos, para desfazer a referida constrição – Não acolhimento – A doação da fração do imóvel objeto da penhora foi estipulada pelos genitores da embargante (apelada) em favor de seus filhos (ela, um desses) e netos, o que configura antecipação de legítima, nos moldes do art. 544 do CC, porque, apesar da argumentação formulada pela embargada (apelante), a cláusula dispositiva da escritura, determinante para a transferência da propriedade (consoante arts. 114 e 1.245 do CC), define expressamente que a doação foi feita em onze frações iguais, dez aos filhos dos doadores e uma aos netos – A cláusula dispositiva não abrange genros (executado, à época) ou noras como beneficiários da liberalidade, dando-se a alusão ao executado apenas a título de qualificação, como cônjuge da donatária (apelada) no período, vedada, pela lei, exegese ampliativa que o considere como donatário por menção em sentido e alcance distintos dos preconizados na disposição, ainda que em partes do mesmo instrumento ou instrumentos outros correlatos – Não aplicação do disposto no art. 1.660, III, do CC, mas do art. 1.659, I, do mesmo diploma – Ausência de preclusão sobre a possibilidade de discussão acerca da constrição, não a caracterizando, por si, o deferimento anterior nos autos da execução, em especial pela prerrogativa de ajuizamento dos embargos de terceiro, justamente, ao terceiro afetado – Recurso não provido, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.” (Apelação Cível nº [1000969-52.2025.8.26.0024](#), Rel. José Marcelo Tossi Silva, j. 26/02/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a suspensão relativa à recuperação judicial do Grupo Egesa, consignando que, em relação aos executados pessoas físicas Elmo Teodoro Ribeiro e Ana Luiza Dias Batista Teodoro Ribeiro, seriam suspensas apenas as medidas executivas com relação aos seus CNPJs de produtores rurais – Irresignação dos executados - Pretensão de extensão da suspensão a todos os atos executivos em relação aos referidos executados pessoas físicas, independentemente do identificador (CPF ou CNPJs) - Preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse recursal, arguida pelos agravados em contraminuta – Acolhimento - Ausência de legitimidade e de interesse recursal das sociedades do Grupo Egesa para defender direitos dos executados pessoas físicas em recuperação judicial, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil – Constatação, todavia, que não tem o condão de afastar o conhecimento do recurso no seu mérito, haja vista que os executados pessoas físicas integram o polo ativo como coagravantes – Mérito – Nos termos do §1º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula nº 581 do Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial da devedora principal não dá ensejo à suspensão da execução contra os coobrigados – Hipótese dos autos, contudo, em que foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial requerido pelo Grupo Egesa (composto por quatorze sociedades empresárias atuantes nos ramos de infraestrutura e construção civil e dois produtores rurais, pessoas físicas, em consolidação processual e substancial, nos termos dos artigos 69-G e 69-J da Lei nº 11.101/2005 – Coobrigados, ora agravantes, que estão abrangidos pela recuperação judicial, na qualidade de produtores rurais (pessoas físicas), com CNPJs de empresários individuais – Patrimônio único - Ausência de autonomia patrimonial, negocial ou processual em relação à atividade empresarial – Necessidade de suspensão dos atos de execução em face dos CPFs e CNPJs dos executados – Ademais, juízo recuperacional que

é o competente para questões relativas à concursabilidade do crédito, à extensão dos beneficiários do stay period e a prática de atos constitutivos em face de bens dos recuperandos – Decisão reformada - Recurso provido, prejudicado o agravo interno.” (Agravo de Instrumento nº [2348339-09.2025.8.26.0000](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 26/02/26).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“NULIDADE DA DECISÃO - Falta de fundamentação - Alegação descabida - Decisão bem fundamentada - Preenchimento de todos os requisitos do art. 489, do Código de processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de nulidade de ato administrativo - Estabelecimento de ensino - Pena de transferência compulsória (expulsão) de aluno - Insurgência contra decisão que revogou a tutela de urgência que garantia a permanência do estudante na instituição - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Probabilidade do direito e perigo de dano irreparável evidenciados - Robustos indícios de vícios no procedimento administrativo disciplinar, notadamente o cerceamento de defesa, a ausência de motivação da decisão punitiva e a violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF) - Desproporcionalidade, ademais, da sanção capital - Agressão que, em tese, configura reação isolada a um quadro de intenso e prolongado bullying praticado contra a irmã do agravante, também aluna da instituição - Contexto fático que demanda ponderação e não pode ser ignorado na aplicação da medida disciplinar - Concessão de remissão ao aluno pelo Ministério Público, em procedimento correlato, que reconheceu o ato como "episódio isolado", reforçando a tese de desproporcionalidade da expulsão - Periculum in mora inequívoco - Aluno cursando o último semestre do 3º ano do ensino médio - Manutenção da penalidade que acarreta prejuízo iminente e irreversível à sua vida acadêmica, social e psicológica - Preponderância do direito à educação e do melhor interesse do adolescente - Necessidade de restabelecimento da medida liminar para garantir o resultado útil do processo - Fixação de multa diária (astreintes) para a hipótese de descumprimento, considerando o histórico de resistência do colégio agravado - Pedidos formulados pelo autor-agravante atinentes ao reconhecimento de nulidades específicas do processo administrativo que, todavia, confundem-se com o próprio mérito da ação declaratória - Análise pormenorizada de tais pleitos nesta via recursal e em sede de tutela provisória que configuraria indevida supressão de instância e antecipação do julgamento da lide, o que não se admite. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2292760-76.2025.8.26.0000](#), Rel. Marco Pelegri, j. 04/02/26).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação incidental oposta pela executada (apelada) em face de execução de título extrajudicial (Instrumento Particular de Transação, Quitação e Outras Avenças). Sentença de Procedência. Apelação – Exequente/embargada (Pentágono) que alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal. No mérito, defende o seu adimplemento contratual e a exigibilidade do título executivo. Razões de decidir – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Controvérsia sobre o adimplemento da apelante (prestação de contas e apresentação de demonstrativos) que exige prova eminentemente documental – Prova oral inútil para o deslinde da controvérsia (Art. 443, II, CPC) – Mérito – aplicação da exceção do contrato não cumprido (Art. 476, CC) – Título executivo (Aditivo 2023) que estabelece obrigações bilaterais – Apelante (exequente) que não logrou comprovar o adimplemento de suas

obrigações prévias, notadamente a entrega da obra no prazo (Cl. 10ª) e a apresentação dos demonstrativos de cálculo (Cl. 5ª e 8ª) – Cláusulas 7ª e 8ª do próprio título que preveem expressamente a suspensão da exigibilidade dos pagamentos da apelada (executada) em caso de descumprimento daquelas obrigações – Inexigibilidade da obrigação principal (parcelas) e, por corolário, da acessória (multa), corretamente reconhecida – Acórdão anterior que determinou a suspensão da execução (nº 1002467-38.2024.8.26.0601) até o julgamento de mérito destes embargos – Com a manutenção da sentença de procedência, a execução deverá ser extinta na origem após o trânsito em julgado. Procedência dos embargos mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº [1000118-28.2025.8.26.0601](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 04/02/26).

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO, QUITAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Sentença de improcedência. RECURSO DA EMBARGANTE (PENTÁGONO), aduzindo, preliminarmente, nulidade da sentença por (i) cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal, e (ii) ausência de julgamento conjunto com processos conexos (art. 55, § 1º, CPC). No mérito, alega a inexigibilidade da multa, sustentando (iii) o adimplemento de suas obrigações, (iv) que o prazo de entrega da obra (Cláusula 10ª do Aditivo) foi validamente prorrogado com base na Cláusula 3.4 do contrato original de 2014, (v) que a apelada tinha ciência inequívoca da prorrogação, (vi) que os documentos contábeis (Cláusulas 5ª, 6ª, 8ª) foram devidamente disponibilizados e enviados, e (vii) que a própria apelada estava inadimplente - Requer a condenação da apelada por litigância de má-fé . JULGAMENTO - Nulidade por ausência de julgamento simultâneo afastada - Reunião de processos que visa evitar decisões conflitantes, o que foi assegurado pelo julgamento pelo mesmo juízo e determinação de traslado da sentença (fls. 203/204) - Ausência de demonstração de prejuízo (princípio pas de nullité sans grief) - Cerceamento de defesa não configurado - Prova testemunhal que se mostrava inútil para comprovar a validade de contrato escrito não assinado e para justificar o atraso da obra, o qual exigia prova documental ("devidamente comprovados"), nos termos da Cláusula 10ª do aditivo - Alteração de prazo fixado em instrumento particular que exige simetria das formas (art. 472, CC), não bastando suposta comunicação verbal em assembleia - Mérito - Inadimplemento contratual da embargante-apelante (Pentágono) cabalmente demonstrado - Descumprimento incontroverso do prazo de entrega da obra (31/03/2024 - Cláusula 10ª) - Tese de prorrogação baseada no contrato de 2014 que não se sustenta - Instrumento juntado que não contém assinaturas - O próprio aditivo de 2023 (título executado), este sim assinado, qualifica o pacto original de 2013 como "verbal" - Cláusula 3.4 do pacto de 2014 , que permitiria prorrogações indefinidas ("tantas vezes quantas forem necessárias"), que, ademais, seria nula por configurar condição puramente potestativa (art. 122, CC), violando a boa-fé (art. 422, CC) - Embargante-apelante que não logrou êxito em comprovar as causas excepcionais para o atraso (aumento de custos, etc.), conforme exigência expressa da Cláusula 10ª - Descumprimento adicional das Cláusulas 5ª, 6ª e 8ª (prestação de contas e apresentação de cálculos) - Prazos contratuais (31/05/2023 e 31/03/2024) não observados - Alegação de que os documentos estavam "disponíveis" na contabilidade (em outro Estado) que não supre a obrigação contratual de "apresentar" as contas à sócia - Inadimplemento da embargada-apelada não configurado - Cláusula 8ª do aditivo que expressamente suspendia a exigibilidade do pagamento da apelada caso a embargante-apelante não entregasse os cálculos, como de fato não entregou - Exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) - Exigibilidade da multa (Cláusula 15ª) confirmada - Litigância de má-fé não configurada - Exercício do direito de defesa que não caracteriza dolo processual (art. 80, CPC). Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados em sede

recursal (art. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002210-13.2024.8.26.0601](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 04/02/26).

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – documentos dos autos suficientes para o desate da lide. **LITISPENDÊNCIA** - ação de execução distribuída sob nº 1005742-53.2023.8.26.011 possui objeto diverso, uma vez que se executam títulos distintos, relacionados a períodos diversos, não havendo identidade de pedidos ou causa de pedir, nos termos do artigo 337, §1º do Código de Processo Civil. **CESSÃO DE CRÉDITO** - execução aparelhada por título que tem os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade - regularidade da cessão de crédito -direito de crédito transmitido, nos termos do artigo 778, § 1º, III, do Código de Processo Civil- observância do artigo 290 do Código Civil - extinção ou suspensão das ações e execuções, por conta da recuperação judicial da devedora principal Mansur Soluções Ambientais Ltda que não aproveita aos garantidores inteligência do art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/05 Súmula 581 do STJ - execução que deve prosseguir contra o apelante. **Resultado: sentença mantida – recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1004312-70.2023.8.26.0624](#), Rel. Castro Figliolia, j. 04/02/26).

“APELAÇÃO – Embargos à execução de título extrajudicial – Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade da dívida por não implemento do termo – Irresignação do exequente – Acolhimento. VENCIMENTO ANTECIPADO EX VI LEGIS – Contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária de imóvel – Devedor que alienou o bem a terceiros antes da formalização do registro, esvaziando a garantia prometida – Incidência da "ponte normativa" do art. 1.367 do Código Civil – Aplicabilidade subsidiária das regras gerais de garantias reais à propriedade fiduciária – Inteligência dos arts. 333, inciso III, e 1.425, inciso I, ambos do Código Civil. EFICÁCIA INTER PARTES – A ausência de registro da garantia fiduciária não retira a validade das obrigações livremente ajustadas entre os contratantes – Precedentes do C. STJ (EResp nº 1.866.844/SP e AgInt no AREsp nº 2.781.426/RJ). BOA-FÉ OBJETIVA E INADIMPLEMENTO ANTECIPADO – Desfalque da garantia que autoriza a cobrança imediata da dívida, independentemente de previsão contratual expressa – Proteção do equilíbrio sinalagmático – Inércia do devedor após notificação para reforço – Exigibilidade do título configurada. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos e determinar o prosseguimento da execução. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1024530-08.2024.8.26.0100](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 04/02/26).

“Ação de indenização por danos morais e estéticos (decorrente de acidente de trânsito). Sentença de parcial procedência da lide principal e improcedência da lide secundária (denúnciação da lide). Apelação (Ré/Denunciante) que defende a ausência de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro, contrato de locação) e pugna pela procedência da lide secundária. Recurso Adesivo (Autora) que pugna pela majoração dos valores indenizatórios. Razões de decidir - Relação de consumo - Artigo 14 da Lei nº 8.078/90 - Responsabilidade objetiva da empresa de transportes, ainda que sob alegação de contrato de locação - Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal e Artigo 734 do Código Civil - Alegação de culpa exclusiva de terceiro (fortuito interno) que não elide a responsabilidade contratual do transportador - Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal - Lide secundária - Reforma da sentença de improcedência - Irregularidade administrativa (ausência de licença da ANTT) que não configura agravamento intencional do risco (Art. 768 CC) e não afasta o

dever de indenizar da seguradora, pois o sinistro ocorreu em trecho permitido e sem nexo causal direto com a infração - Denúnciação julgada parcialmente procedente (Súmula 537/STJ), afastada a cobertura apenas quanto aos danos estéticos, por exclusão contratual expressa ("Não Contratada") - Danos morais e estéticos - Laudo pericial (IMESC) que atesta dano estético permanente em grau moderado (4/7) e "quantum doloris" também moderado (4/7) - Valores arbitrados em R\$ 15.000,00 para cada dano que se mostram insuficientes - Majoração da indenização por danos morais para R\$ 30.000,00 e por danos estéticos para R\$ 20.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e aos precedentes desta Colenda Câmara sobre o mesmo acidente. Sentença parcialmente reformada. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível nº [1089677-18.2023.8.26.0002](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 04/02/26).

“REGRESSIVA – Indenização securitária de danos causados ao segurado da parte autora em função de incêndio de grandes proporções iniciado em loja de shopping center localizada no pavimento superior às instalações daquela – Contestações das partes rés e das seguradoras litisdenunciadas alegando vários fatores para exoneração de suas responsabilidades – Pretensão principal julgada procedente em primeiro grau de jurisdição somente em relação à corré SBF, eis que prova pericial identificou que o incêndio se iniciou em suas instalações e houve falha nos equipamentos de combate (sprinklers), sendo que a lide secundária em relação à sua seguradora também foi julgada procedente, fixando-se a sucumbência para todas as partes conforme termos da condenação – Irresignação recursal de três partes: a-) da seguradora autora alegando que a sucumbência em relação à corré Maxishop deve ter por base o valor da causa e não da condenação; b-) da litisdenunciada AIG seguros alegando que sua segurada, a corré SBF não teve culpa no evento lesivo e houve muitas falhas na elaboração da perícia técnica, ensejando nulidade e cerceamento de defesa, além da falta de comprovação dos danos sofridos pela segurada da parte autora, com pedido alternativo de negativa da cobertura securitária segundo termos da apólice firmada com aquela; c-) da corré SBF alegando que a culpa é exclusiva da corré Maxishop pela falha na estrutura geral de combate ao incêndio – PROVA – Elementos nos autos que corroboram o extenso laudo pericial que aponta como foco do incêndio o mezanino da loja da corré SBF, onde havia estoque irregular de mercadorias que obstruíram a ação dos 'sprinklers', além da proximidade de fonte de calor de materiais de fácil combustão, ensejando o rápido alastramento das chamas – Irrelevância, para o âmbito da responsabilização civil, de qual a causa do início do incêndio, bastando identificar onde foi do foco e porque o combate primário foi ineficiente dentro da própria loja, ensejando o emprego de enorme quantidade de água pelo Corpo de Bombeiros que se infiltrou para o pavimento inferior atingindo mercadorias da loja do segurado da parte autora – DANOS – Presunção firmada em relação às mercadorias e equipamentos existentes na loja do segurado da parte autora, cuja aferição de valor deve ser feita em sede de cumprimento de sentença – LIDE SECUNDÁRIA – Elementos suficientes para o convencimento de que a litisdenunciante SBF foi negligente com a manutenção de equipamentos, acondicionamento de estoque e obstrução de sprinklers, de modo a excluir a cobertura securitária segundo os termos da apólice mantida com a litisdenunciada AIG – SUCUMBÊNCIA – Adoção do valor da causa com base de cálculo para a sucumbência em relação à corré Maxishopp e as seguradoras litisdenunciadas – Apelação da seguradora autora provida, com parcial provimento ao recurso da litisdenunciada AIG, negando-se ao da corré SBF.” (Apelação Cível nº [1006431-86.2017.8.26.0309](#), Rel. Jacob Valente, j. 25/02/26).

“NULIDADE – SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE RODOVIÁRIO - Arguição de que a sentença não enfrentou todos os fundamentos apontados na contestação, pelo que seria nula – Descabimento – Decisão que enfrentou elementos suficientes para robustecer a conclusão alcançada, sendo certo que o juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tiver formado sua convicção com base em parte deles - E, com a interposição de recursos por ambas as partes, gerando a devolução integral da matéria discutida a este Tribunal, a anulação da sentença apenas atravancaria ainda mais o desfecho do processo, ferindo os princípios da celeridade e efetividade da jurisdição – Ré apelante, ademais, que não postulou por provas que não tenham sido produzidas, reforçando a conclusão de que a questão pode ser dirimida com base na prova documental coligida aos autos e nesta sede – Preliminar repelida. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE RODOVIÁRIO – Estouro de dois pneus da carreta semirreboque da ré, que forçou o motor do caminhão (cavalo mecânico) do autor, ocasionando o estouro do seu bico, ocasionando-lhe prejuízo não reparado e que o impediu de trabalhar - Ação de indenização por dano material e lucro cessante – Demanda julgada parcialmente procedente, acolhendo o pedido de indenização pelo dano material com base no orçamento de menor valor para o conserto, bem como o pedido atinente a lucro cessante, relativo a um único mês, em detrimento do lapso temporal pretendido pelo autor, que ia desde o acidente até a data do trânsito em julgado – Insurgência por ambas as partes – Acolhimento parcial apenas do recurso do autor – Prova documental produzida nos autos que comprova que o prejuízo do autor decorreu do estouro dos dois pneus da carreta semirreboque da ré, atraindo para esta a responsabilidade para o conserto – Lucro cessante, contudo, que não pode ser alargado tal qual pretendido pelo autor, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade e gerar enriquecimento indevido, até porque não se tinha certeza de fretes por tão longo período – Logo, fica limitado ao valor venal do caminhão à época dos fatos, a ser acrescido dos consectários moratórios legais – Sentença alterada apenas neste particular – Honorários recursais devidos ao patrono do autor e elevados para 12% sobre o valor da condenação global – Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o do autor, nos termos do presente acórdão.” (Apelação Cível nº [1010336-66.2024.8.26.0564](#), Rel. Jacob Valente, j. 25/02/26).

“APELAÇÃO – Ação de reparação de danos materiais – Contratos de prestação de serviços de gerenciamento de pagamentos em plataforma de vendas online – Incidência da cláusula de chargeback que autoriza a retenção de valores e limita a responsabilidade do operador do sistema de pagamento em caso de ocorrência de fraude – Autora que pretende o recebimento de vultosos valores retidos em razão de chargeback. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as rés alegando cerceamento de defesa - No mérito, validade da cláusula de chargeback, com inversão do julgado – Imputação de negligência à autora - Subsidiariamente, pugnam que seja afastada a condenação solidária. PRELIMINAR - Cerceamento de defesa – Inocorrência - O julgamento antecipado da lide é dever do magistrado quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia - A prova oral ou a expedição de ofícios aos bancos emissores eram desnecessárias, pois a ocorrência da fraude é fato incontroverso nos autos, limitando-se a discussão à alocação dos riscos e à validade das cláusulas contratuais, assim como eventual negligência da autora - Preliminar rejeitada. Razões de decidir: Responsabilidade advinda de cláusula de "chargeback" em ambiente de maior risco – Múltiplas transações, em curto lapso temporal, por valores e quantidades atípicos, exigindo maiores cuidados do lojista – Inteligência do Recurso Especial nº 2.180.780/SP– Dever geral de cautela do lojista que se impõe – impossibilidade de transferência automática do risco às credenciadoras – Conduta da autora que inarredavelmente

ignorou a atipicidade das operações – Culpa exclusiva do lojista – Cadeia de fraude que somente se consumou pela ausência de cautelas mínimas na ponta do comércio – inexistência de falha na prestação do serviço das rés – inaplicabilidade da tese de responsabilidade objetiva e integral das credenciadoras – Improcedência da ação que se impõe – Sentença reformada - Inversão da sucumbência. RECURSOS PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1038585-61.2024.8.26.0100](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 25/02/26).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INVALIDADE RECONHECIDA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE. INTERVENÇÃO ESTATAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA. RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. Caso em exame. Cuida-se de embargos à execução opostos pela apelante em face da apelada, objetivando a declaração de inexigibilidade de multa rescisória decorrente de cessão de crédito trabalhista posteriormente declarada inválida pela Justiça do Trabalho. A sentença julgou improcedentes os embargos, determinando o pagamento da penalidade contratual. II. Questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) saber se a cessão de crédito trabalhista é válida diante do pronunciamento da Justiça Especializada; (iii) saber se é aplicável a teoria do fato do príncipe na hipótese de determinação judicial superveniente que impossibilita o cumprimento contratual; (iv) saber se é exigível a multa rescisória quando a impossibilidade de execução do contrato decorre de intervenção estatal. III. Razões de decidir. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois constam dos autos elementos documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória quando a matéria controvertida se limita à aplicação jurídica sobre fatos incontroversos. Reconhece-se a invalidade da cessão de crédito trabalhista declarada expressamente pela Justiça do Trabalho, que afirmou a impossibilidade de cessão de créditos de natureza trabalhista em razão de sua irrenunciabilidade, transitando em julgado tal pronunciamento. Aplica-se a teoria do fato do príncipe, caracterizada pela intervenção estatal que impossibilita o cumprimento das obrigações contratuais por razões alheias à vontade das partes contratantes, exonerando-as das obrigações assumidas. Declara-se inexigível a multa rescisória, pois sua aplicação pressupõe inadimplemento voluntário ou culposos, inexistente quando a impossibilidade de cumprimento decorre de determinação judicial superveniente. Determina-se a restituição do valor de R\$ 13.746,54 recebido pela apelante em decorrência da cessão declarada inválida, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data do depósito. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1140471-40.2023.8.26.0100](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 25/02/26).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. Transporte aéreo, no trecho Bruxelas - Madri e posteriormente, no trecho Madri – São Paulo. Atraso no primeiro trecho que culminou na perda do segundo voo. Após mais de quatro horas aguardando atendimento em uma fila de espera, teve sua passagem remarcada somente para o dia seguinte. Fortuito interno. Danos morais evidentes. O autor vivenciou situação de frustração. Atraso do primeiro voo, perda do segundo voo e prestação de

auxílio material insuficiente. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para o autor que extrapolaram aborrecimentos e transtornos do cotidiano. **Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1065269-26.2024.8.26.0002](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 27/02/26).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Tese que depende de prova documental – Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas- Convencimento do Magistrado- Julgamento Antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade: – Não se admite o alegado cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se aquelas constantes dos autos são suficientes para o livre convencimento do Magistrado, sendo permitido o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO BANCÁRIO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR. -Vício na prestação do serviço bancário – Golpe mediante contato e acesso a link fraudulento – Contratação de empréstimo em nome do consumidor – Valores subsequentes transferidos a terceiro via Pix – Falha no dever de segurança – Inocorrência – Excludente de responsabilidade – art. 14, § 3º, do CDC – Autor que não atuou com as cautelas necessárias nas transações eletrônicas: -Diante da ausência de prova de defeito do serviço e de falha de segurança apta a permitir o acesso indevido às credenciais, e evidenciada a atuação voluntária do consumidor em ambiente externo mediante engenharia social, impõe-se o reconhecimento da excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, por ausência de nexo causal entre a atividade bancária e o dano narrado. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009120-89.2025.8.26.0320](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 24/02/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores, menores impúberes, e concedeu prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento de distribuição. Os autores alegam falha na prestação de serviços de transporte aéreo, pleiteando danos morais e a concessão de justiça gratuita. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência econômica dos menores impúberes autoriza a concessão da gratuidade da justiça, independentemente da comprovação da condição econômica dos pais ou responsáveis. III. Razões de Decidir: 3. A concessão da justiça gratuita se fundamenta na presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada mediante elementos concretos nos autos. 4. O magistrado oportunizou aos autores a demonstração dos requisitos legais, solicitando documentos que comprovassem a incapacidade financeira, mas não houve cumprimento da determinação. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para concessão da justiça gratuita à pessoa física é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 2. A ausência de comprovação documental afasta a presunção de pobreza, tornando correta a manutenção do indeferimento do benefício. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 5º e § 6º; 99, §§ 2º, 3º e 4. Jurisprudência Citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178 (REsp

1.988.687/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025); TJSP, AI nº 2200778-88.2019.8.26.0000, Rel. Cláudio Augusto Pedrassi, j. 30.02.2019; TJSP, AI nº 2324216-44.2025.8.26.0000, Rel. Francisco Shintate, j. 18.11.2025.” (Agravado de Instrumento nº [2000970-58.2026.8.26.0000](#), Rel. Heraldo de Oliveira, j. 25/02/26).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS E DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DA PENHORA E APRESENTAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOBRE BENS. PROCESSO EXECUTIVO SE DESENVOLVE NO INTERESSE DO CREDOR, QUE TEM DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE OS BENS PENHORADOS (ART. 797 DO CPC). AVALIAÇÃO DOS BENS DEVE SER FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU PERITO JUDICIAL, NÃO CABENDO AO MAGISTRADO PRESUMIR EXCESSO DE EXECUÇÃO ANTES DA AVALIAÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS E REMESSA DE OFÍCIO PARA INFORMAÇÕES SOBRE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA, NESTE MOMENTO, DE PROVA ACERCA DA TITULARIDADE DOS BENS INDICADOS. PESQUISAS INFOJUD, BACENJUD, SERASAJUD E RENAJUD. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravado de Instrumento nº [2143676-98.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 04/02/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. RESCISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. Caso em Exame Ação ajuizada com vistas à rescisão de contrato de financiamento de veículo, cessação de cobranças e indenização por danos morais. O autor adquiriu o veículo, constatou defeitos graves e exerceu o direito de arrependimento no prazo legal, devolvendo o bem à revendedora. Apesar disso, o banco continuou as cobranças e ameaçou negativar o nome do autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste no exame acerca (i) da legitimidade passiva do banco réu e (ii) do pedido de indenização por danos morais devido à manutenção indevida de cobranças após o cancelamento do contrato de financiamento. III. Razões de Decidir 3. O contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda do veículo. Com o exercício do direito de arrependimento e a devolução do veículo, o financiamento perde sua causa jurídica e deve ser rescindido. 4. A manutenção de cobranças e negativação após a rescisão válida do contrato principal configura ato ilícito, gerando dano moral. O banco, ciente do cancelamento, deveria ter cancelado o financiamento, nos termos do art. 54-F, do CDC. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda, devendo ser rescindido com o cancelamento deste. 2. A manutenção de cobranças após rescisão válida do contrato principal gera dano moral. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 49, 54-F, 6º, VIII. Código de Processo Civil, art. 487, I, art. 85, §11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1060566-65.2024.8.26.0224, Rel. Lidia Conceição, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2025. TJSP, Apelação Cível 1016572-04.2023.8.26.0068, Rel. Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2025. TJSP, Apelação Cível 1003473-77.2022.8.26.0269, Rel. Almeida Sampaio, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2024.” (Apelação Cível nº [1002783-62.2024.8.26.0177](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 04/02/26).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - GOLPE DO FALSO DELEGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - SUPOSTAS LIGAÇÕES PROVENIENTES DA

CASA BANCÁRIA - INVESTIGAÇÃO A CARGO DE FALSO DELEGADO QUE INTIMIDOU A VÍTIMA MEDIANTE COAÇÃO IRRESISTÍVEL - ABALO INEQUÍVOCO - INTIMIDAÇÃO CONSISTENTE NAS MENSAGENS TROCADAS PELO WHATSAPP - RESPONSABILIDADE FACE AO DANO MATERIAL INEQUÍVOCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009060-19.2025.8.26.0320](#), Rel. Carlos Abrão, j. 04/02/26).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais. Responsabilidade civil. Golpe do "Falso Leilão". Transferências via PIX. Sentença de improcedência. Mérito. Instituição financeira que permitiu a abertura de conta corrente utilizada por estelionatário para o recebimento do produto do crime. Falha na prestação de serviços evidenciada. Apesar da juntada de documentos unilaterais (ficha de proposta e selfie), o banco apelado não comprovou a efetiva validação e confrontação dos dados, conforme exigido pela Resolução nº 4.753/2019 do BACEN. *Fragilidade probatória.* Elementos nos autos indicam inconsistências cadastrais (e-mail e telefone não condizentes com o titular) que deveriam ter sido detectadas pelos sistemas de segurança. A mera coleta formal de documentos não supre o dever de segurança e compliance (KYC - Know Your Customer). Abertura de conta sem as devidas cautelas que foi a mola propulsora do golpe. Responsabilidade Objetiva. Recurso repetitivo (Tema 466/STJ). Súmula 479 do STJ. Nexos Causais. A conta fraudulenta foi instrumento necessário e determinante para o sucesso da empreitada criminoso. Se o banco tivesse agido com a diligência exigida na abertura e monitoramento, o dano não teria ocorrido. Ausência de culpa exclusiva da vítima. O fato de a consumidora ter realizado a transferência não rompe o nexos causal quando a estrutura bancária fornece o meio para a fraude. *Fortuito interno caracterizado.* Dever de ressarcimento reconhecido. Condenação à restituição do valor de R\$ 9.300,00. **Sentença reformada. Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1005692-02.2025.8.26.0320](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 10/02/26).

“Apelação cível. Ação de inexigibilidade de débito c.c indenização por dano material e moral. "Golpe da maquininha". Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Acolhimento. Negativa que atrai para o réu o ônus da prova da regularidade das operações. Competia à parte fornecedora comprovar, estreme de dúvidas, a efetiva legitimidade do lançamento. Elementos dos autos, todavia, que indicam a ocorrência de golpe. Movimentação financeira destoante do perfil do cliente. Lançamento não reconhecido em cartão de crédito, no valor de R\$ 4.477,77. A incompatibilidade com o perfil envolve a forma e o objeto: valor elevado, autorizado por aproximação sem exigência de senha, em desacordo com os limites de segurança divulgados pela própria instituição. Verossimilhança das alegações do autor. Registro de Boletim de Ocorrência. Má prestação do serviço com evidente falha no dever de segurança ao permitir transação de alta monta sem a devida validação. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva do banco. Não configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Atividade de risco, explorada pela entidade financeira. Responsabilidade do Banco por não dispor de mecanismos eficazes para a identificação e bloqueio de operações que não se coadunam com o perfil do consumidor (REsp 2.052.228/DF). Art. 14, caput, do CDC. Súmula 479 do STJ. Inexigibilidade e dever de ressarcimento mantidos. Dano moral configurado. Compra não reconhecida, de valor expressivo, após falha do Banco ao permitir operação destoante do perfil e dos protocolos de segurança. Autor que enfrentou "via crucis"

administrativa por meses, sem solução eficaz por parte da instituição financeira. Desvio produtivo do consumidor caracterizado. A desídia do banco na resolução do conflito e a gravidade da falha sistêmica têm potencial suficiente para a afetação da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar, não compreendidos no simples aborrecimento do cotidiano. Indenização fixada em R\$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara. **Sucumbência integralmente atribuída à ré. Sentença reformada em parte. Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1041058-83.2025.8.26.0100](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 10/02/26).

“Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Roubo de carga ocorrido nas dependências de terminal de cargas aeroportuário sob administração de concessionária. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não acolhida. A ré, instada a especificar provas, manifestou desinteresse na dilação probatória e requereu o julgamento do feito no estado em que se encontrava. Comportamento contraditório da apelante que configura preclusão lógica. Inteligência dos artigos 355, inciso I, do CPC. Preliminar *rejeitada*. **Mérito.** Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público. Dever de segurança e vigilância patrimonial inerente à atividade. Expectativa legítima de segurança que difere daquela esperada em estacionamento comuns ou rodovias abertas. Falha na prestação do serviço. Ingresso de criminosos armados e evasão sem a devida fiscalização que evidenciam a fragilidade do sistema de segurança. Omissão e negligência configuradas. Artigos 186 e 927 do Código Civil. O roubo de mercadorias em terminal de cargas constitui risco previsível e inerente à atividade empresarial explorada. Teoria do risco-proveito. Inocorrência de fortuito externo ou força maior aptos a romper o nexo de causalidade. Precedentes deste E. TJSP. Contrato de concessão firmado com a ANAC que prevê a responsabilidade da concessionária pelos danos causados a terceiros na prestação dos serviços. **Sentença mantida. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1064206-76.2024.8.26.0224](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 10/02/26).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDOS JUDICIAIS QUE PREVIRAM A PROPRIEDADE DO IMÓVEL AO RÉU E DIREITO DE USO À AUTORA. AUSÊNCIA DE POSSE AUTÔNOMA PELA AUTORA. MERA TOLERÂNCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. A autora sustenta que detinha direito de uso do imóvel reconhecido em acordo de 2001 e que a recusa do recorrido em permitir sua permanência configuraria esbulho possessório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a autora exercia posse autônoma sobre o imóvel e se comprovou a ocorrência do esbulho e sua data, conforme exigem os arts. 560 e 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acordo judicial de 1997 atribuiu ao réu a propriedade exclusiva do imóvel objeto da contenda. 4. Posteriormente, o acordo judicial de 2001 consignou o direito de uso à autora, entretanto, não ficou demonstrado o exercício de posse autônoma pela autora, mas apenas sua residência no imóvel como companhia do proprietário. 4. As provas testemunhais confirmam que o casal coabitou o bem por mais de dez anos, após o acordo firmado em 2001, e que, após a separação de fato em 2018, o réu permaneceu no local. 5. Eventual permanência da autora no imóvel decorrente de anuência do proprietário caracteriza ato de mera tolerância, que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse, mas simples detenção precária. 6. Ausente demonstração de esbulho possessório, sendo insuficiente a alegação de que a autora teria sido compelida a deixar o imóvel, já que o conjunto

probatório indica desocupação voluntária em razão do término do vínculo afetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Mera tolerância na ocupação do imóvel não configura posse apta a ser protegida por ação de reintegração; ausentes prova de posse autônoma, do esbulho e de sua data, impõe-se a manutenção da improcedência." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208 e 1.210; CPC, arts. 560 e 561. Jurisprudência relevante citada: Precedentes da Câmara." (Apelação Cível nº [1004270-56.2019.8.26.0302](#), Rel. Achile Alesina, j. 24/02/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE DÉBITO APÓS ROUBO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS ADEQUADOS DE DETECÇÃO DE FRAUDES. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ E DO TEMA REPETITIVO 466. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A responsabilidade das instituições financeiras por transações fraudulentas realizadas por terceiros é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. Configura falha na prestação do serviço bancário a ausência de implementação de mecanismos eficazes de detecção de fraudes baseados no perfil transacional do consumidor, permitindo a realização de operações manifestamente atípicas sem a devida verificação de autenticidade, caracterizando defeito na prestação do serviço e ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O fato de terceiro fraudador não constitui excludente de responsabilidade quando se trata de fortuito interno relacionado aos riscos inerentes à atividade bancária, nos termos do Tema Repetitivo 466 do STJ, sendo dever da instituição financeira garantir a segurança das transações realizadas por seus clientes. 4. Não configura dano moral indenizável o mero dissabor decorrente de falha na prestação de serviços bancários, quando ausente demonstração de violação à honra, dignidade ou integridade psíquica do consumidor que extrapole os aborrecimentos cotidianos da vida em sociedade. 5. A fixação de honorários advocatícios em casos de sucumbência recíproca deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo legítima a aplicação do critério equitativo quando justificado pela natureza da demanda e pelos valores envolvidos, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1016067-71.2024.8.26.0005](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 24/02/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução opostos por pessoa jurídica incluída no polo passivo da execução com a procedência de pedido formulado em incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. Rejeição pelo Juízo a quo ante o entendimento que descabida a abertura de prazo para embargos à execução no caso de desconconsideração da personalidade jurídica. Irresignação. Acolhimento. Incidente que não trata do título executivo, apenas versa sobre a pretensão de afastamento da separação patrimonial de ente com personalidade jurídica distinta do executado. Por meio dos embargos à execução, aquele incluído no polo passivo poderá atacar o título executivo, bem como apresentar aposição ao montante exequendo. Prazo para oposição os embargos que tem início com a intimação para pagamento da dívida. RECURSO PROVIDO para

anular a r. sentença, com retorno dos autos à Vara de Origem.” (Apelação Cível nº [1035029-17.2025.8.26.0100](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 24/02/26).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Decisão que acolheu o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica – Apelo do réu – PRELIMINAR - Nulidade por alegado julgamento extra petita e por ocorrência de decisão surpresa - Não acolhimento – O Magistrado de primeiro grau analisou os fatos, a causa de pedir e o pedido, e acolheu a desconconsideração da personalidade jurídica nos exatos termos em que pleiteada - Conquanto tenha indicado na r. decisão norma não mencionada pelo autor, tal fato não implica ofensa ao princípio da adstrição – Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não há provimento extra petita quando a pretensão é deferida nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos *da mihi factum dabo tibi ius* e *iuria novit curia* – Não desrespeitados os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concedida providência jurisdicional diversa da que fora requerida ou configurada decisão surpresa – Ausente ofensa aos arts. 9º, 10, 141 e 492 do CPC, ou aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, observado que o réu foi regularmente citado e apresentou defesa – MÉRITO – Ação principal lastreada em contrato de prestação de serviços de dedetização, em evidente relação de consumo – Desnecessária prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não autoriza a responsabilização patrimonial de quem não compõe o quadro societário da empresa executada, hipótese dos autos – Precedentes do STJ – Necessária a análise dos requisitos à luz do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) - Os documentos carreados aos autos evidenciam o abuso da personalidade jurídica – A despeito de contratados os serviços da empresa executada, os comprovantes de pagamentos indicam recebedora pessoa jurídica terceira e o endereço apontado é o mesmo de domicílio do réu, apesar de mero erro material quanto à numeração – Relatório de controle de acesso da portaria do condomínio onde reside o autor e os serviços foram prestados, assinala o cadastro no nome fantasia da devedora e o registro da entrada do réu, no dia em que prestados os serviços contratados – Anterior constituição de empresa pelo réu, da qual se retirou do quadro societário, remanescendo sócia, pessoa física, também sócia da empresa executada – Evidenciada a constituição de diversas empresas, com razões sociais muito semelhantes, todas apontando o mesmo endereço de sede, com idênticos objetos sociais e identificação de sócios – Manifesto que o réu, ora agravante, está diretamente ligado às mencionadas empresas, na condição de sócio/administrador oculto, em evidente propósito fraudulento – Denota-se, portanto, que os sócios indicados nas fichas cadastrais das sociedades empresárias não seriam realmente sócios ou administradores, mas figuram apenas de fachada – Situação que, em última análise, corrobora com a intenção de frustrar interesses de credores - Há nos autos provas suficientes a justificar o acolhimento do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50, §§ 1º e 2º, do Código Civil, para afastar a separação patrimonial da sociedade empresária devedora e de seu sócio oculto, permitindo que este assuma a responsabilidade pelas dívidas contraídas pela executada – De rigor a manutenção da r. decisão - **PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2210137-52.2025.8.26.0000](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 10/02/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ações conexas propostas pelas partes. Decisão que afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e a prescrição do pedido indenizatório, referente à possível apropriação do fundo de comércio, vez que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal previsto no artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 4.886/65 e, por fim, deferiu a produção de prova pericial de natureza contábil e empresarial. I- Inconformismo da ré. Pretensão de acolhimento das preliminares e extinção de duas das quatro demandas propostas por força da prescrição. II – Improcedência da insurgência na parte conhecida. III –Ilegitimidade ativa e falta de interesse recursal. Hipóteses que não se inserem no rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil - Ausência de previsão legal que constitui óbice insuperável ao conhecimento do agravo. Inaplicabilidade, ademais, da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do C. STJ. Ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, diante do necessário prosseguimento dos processos para o julgamento das demais ações. IV- Prescrição não configurada. Não é possível reconhecer que se trata de simples contrato de distribuição regido pelos artigos 710 e seguintes do Código Civil, com prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 206, §3º, incisos IV e V do Código Civil. A controvérsia envolve questão complexa decorrente de responsabilidade civil contratual, com pretensão de declaração de nulidade dos contratos por simulação, destinada a ocultar a existência de uma única relação de representação comercial, com pedido de reparação de danos. Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal. III – Decisão mantida. Recurso não provido na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento nº [2235632-98.2025.8.26.0000](#), Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 10/02/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ações conexas propostas pelas partes. Decisão que acolheu a preliminar de litispendência, afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e de prescrição do pedido indenizatório, referente à possível apropriação do fundo de comércio, vez que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal previsto no artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 4.886/65 e, por fim, deferiu a produção de prova pericial de natureza contábil e empresarial. I- Inconformismo da autora. Insurgência contra a parte da decisão que reconheceu a litispendência e o aventado erro material quanto à data final do contrato, utilizada para afastar a prescrição. II – Improcedência da insurgência na parte conhecida. III – Acolhimento da litispendência parcial mantida. Agravante que alega que, apesar de três contratos distintos, trata-se de uma única relação comercial entre ela e a agravada. Duas ações propostas pela agravante contra a agravada pretendendo a indenização do seu fundo de comércio supostamente usurpado com a rescisão imotivada dos respectivos contratos. Agravante que, se o caso, deve ser indenizada pelo seu fundo de comércio de forma simples e não em dobro. IV- Não conhecimento do pedido de correção da data por ser incabível o recurso nessa parte, além da falta de interesse recursal. Data do contrato que foi utilizada apenas para afastar a prescrição que beneficiou a agravante, sem qualquer vinculação a eventual indenização. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada. Ausência de prejuízo quanto à futura indenização, que, se o caso, poderá ser objeto de recurso próprio. III – Decisão mantida. Recurso não provido na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento nº [2291336-96.2025.8.26.0000](#), Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 10/02/26).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – Transporte rodoviário de passageiros – Responsabilidade civil – Acidente. Óbito do pai e companheiro dos autores e lesão a um coautor. Ação de indenização por danos morais, estéticos e pensionamento – Sentença de parcial

procedência que condenou solidariamente as rés no pagamento de pensão mensal aos autores e indenização por danos morais (R\$ 100.000,00 ao autor Leonardo e R\$ 80.000,00 aos demais autores), julgando improcedente o pedido em relação à concessionária da rodovia. I. Recursos das rés Vallesul, Nobre Seguradora e dos autores. Acordo parcial celebrado entre autores e Vallesul quanto ao pensionamento. Perda superveniente do interesse recursal neste ponto. II. Acidente incontroverso. Óbito do pai e companheiro dos autores, e lesão ao filho coautor Leonardo. Responsabilidade civil objetiva do transportador. Culpa de terceiro que não afasta o dever de indenizar. Inteligência do art. 735 do Código Civil. Condenação solidária mantida. Improcedência do pedido contra a concessionária da rodovia. Ausência de nexo causal entre o acidente e algum ato, comissivo ou omissivo, atribuído à concessionária. III. Indenização por danos morais mantida. Descabimento de majoração ou redução. Reconhecimento do dano estético leve sofrido pelo coautor Leonardo, conforme laudo pericial. Cicatriz permanente no rosto. Autonomia de danos morais e estéticos (STJ, Súmula nº 387). Indenização fixada em R\$ 20.000,00. Rejeição de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. Inexistência de prova acerca da necessidade de cirurgia. Relação jurídica contratual. Não incidência da Súmula nº 54 do STJ. Juros de mora incidentes desde a citação (CC, art. 405). Estabelecido o limite da apólice quanto à responsabilidade da seguradora denunciada, com determinação de observância do regime de liquidação extrajudicial da seguradora no momento do cumprimento do julgado. IV. Sentença parcialmente reformada para fixar danos estéticos e alterar o termo inicial dos juros moratórios – Recurso dos autores provido em parte e recursos das rés não provido.” (Apelação Cível nº [0053366-68.2011.8.26.0001](#), Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 10/02/26).

“DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Sentença de procedência que condenou o réu a pagar à autora o valor de R\$ 1.697.408,80. I. Inconformismo do réu. Preliminares de decisão surpresa e cerceamento de defesa. No mérito, alegação de aquisição de imóvel no Guarujá em favor da apelada, com contrapartida pela cessão de crédito oriundo de outra ação. II. Preliminares rejeitadas. Inexistência de decisão surpresa. Ciência inequívoca do apelante acerca dos documentos juntados em réplica em contraposição ao alegado em contestação. Cerceamento de defesa não verificado. Prova do pagamento alegado pelo apelante que deveria instruir sua defesa técnica (CPC, art. 434). Termo de cessão de crédito considerado inautêntico em decisão proferida em outra ação, cuja sentença transitou em julgado. Descabimento de prova técnica. Desnecessidade de depoimento pessoal. Versão da apelada que já consta da petição inicial e da réplica. III. Incontroverso ter o apelante recebido indevidamente valor ao qual não fazia jus, configurando enriquecimento ilícito em detrimento da apelada. Inautenticidade do termo de cessão de crédito utilizado para recebimento de valor que a apelada tinha direito em outra ação judicial. Inexistência de prova de eventual contraprestação. Restituição de rigor. IV. Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001299-41.2024.8.26.0620](#), Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 10/02/26).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO -Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Apelante que alega que foi indevidamente negativada pelo apelado - Apelado que comprova que o débito refere-se a cartão utilizado para compras e inadimplido a fatura – Recurso da apelante que

insiste que os documentos são insuficientes para comprovação da contratação e do débito – Fatura do cartão que demonstra a existência de compras, não tendo a apelante negado a titularidade, nem a utilização do cartão – Inadimplemento comprovado - Negativação do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito que se deu no exercício regular de um direito – Litigância de má-fé caracterizada – Multa fixada dentro dos limites legais - Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004634-42.2025.8.26.0003](#), Rel. Irineu Fava, j. 11/02/26).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME. 1. Ação monitória fundada em contrato de desconto de título, julgada extinta, sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Os patronos dos embargantes sustentam: a) legitimidade para recorrer sobre a verba honorária; b) afastamento da equidade, quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, conforme Tema 1076 do C. STJ; c) incidência dos honorários em percentuais de 10% e 20% sobre o valor da causa, nos moldes do § 2º, do art. 85 do CPC/15; d) ressarcimento do valor do preparo por parte do Banco. 3. O Banco autor sustenta: a) ausência de fundamentação na sentença (CPC/15, art. 489, inc. IV, §§ 1º e 3º); b) juntada de documentos suficientes a embasar o pedido monitório; c) ônus do embargante demonstrar o adimplemento dos títulos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Afastada. Recurso que impugna os fundamentos da r. sentença (CPC/15, art. 1010). 5. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL (CPC/15, art. 700). Configurada. Cabe ao demandante comprovar o suposto inadimplemento dos títulos, o qual se condiciona não apenas à juntada dos contratos de descontos de títulos e dos demonstrativos unilateralmente confeccionados pelo banco, mas também dos borderôs devidamente assinados, acompanhados de cópia dos títulos inadimplidos, com comprovação da disponibilização do crédito alegado. Conversão do julgamento em diligência com intimação do banco para comprovação efetiva da inadimplência. Inércia da parte com o decurso "in albis" do prazo concedido. 6. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO POR EQUIDADE. Afastado. Conforme entendimento do C. STJ, a apreciação equitativa não pode ser utilizada pelo juiz para reduzir o valor dos honorários advocatícios quando esse entende que os critérios do § 2º, do art. 85, do CPC determinariam uma quantia excessiva (STJ, Tema 1076). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso do autor desprovido. Recurso do patrono dos embargantes provido. Tese de julgamento: Ausência de documentação hábil a instruir a ação monitória fundada em contrato de desconto de títulos (CPC/15, art. 700). Conforme entendimento do C. STJ, a apreciação equitativa não pode ser utilizada pelo juiz para reduzir o valor dos honorários advocatícios quando esse entende que os critérios do § 2º, do art. 85, do CPC determinariam uma quantia excessiva (STJ, Tema 1076).” (Apelação Cível nº [1000448-13.2024.8.26.0196](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 11/02/26).

“Indenização – Contrato de transporte – Passageira cadeirante que, em razão de problemas na fixação do cinto de segurança, sofreu queda que ocasionou fratura em tornozelo – Danos morais configurados – Fixação em R\$ 30.000,00 que comporta redução para R\$ 20.000,00, atendendo as peculiaridades do caso – Juros de mora – Incidência a contar da citação - Dano material não comprovado - Afastamento que se impõe - Cabível eventual abatimento da indenização do seguro DPVAT, conforme Súmula 246, do C. STJ, desde que comprovado o recebimento – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1010018-81.2023.8.26.0576](#), Rel. Souza Lopes, j. 26/02/26).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade rejeitada – Preliminar – Ausência de fundamentação – Não ocorrência – Fundamentação sucinta, porém suficiente – Observância ao artigo 93, IX, da CF/88 – Preenchimento de todos os requisitos do artigo 489, do CPC – Preliminar afastada – Desconsideração da personalidade jurídica – Decisão proferida sob a égide do CPC/1973 – Inexistência de nulidade – Contraditório diferido – Possibilidade – Intimação da penhora na pessoa do advogado – Reconhecimento – Inércia do executado – Princípio tempus regit actum – Negativa de prestação jurisdicional não configurada – Fraude à execução – Doação gratuita de imóvel a descendentes após ciência do ajuizamento da demanda – Blindagem patrimonial – Ineficácia da doação reconhecida – Nulidade de algibeira – Alegação tardia de nulidade, quase duas décadas após o ajuizamento do cumprimento de sentença, às vésperas da alienação judicial, consubstancia nulidade de algibeira – Conduta incompatível com a boa-fé processual – Precedentes – decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2330998-67.2025.8.26.0000](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavio, j. 02/02/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA EMPRESAS QUE TENHAM RELAÇÃO COMERCIAL COM A EXECUTADA. RECURSO DA EXEQUENTE, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofício para empresas que tenham relação comercial com a executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade ou não de expedição de ofício à empresa requerida para que informe nos autos a relação jurídica existente com a empresa executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não tendo sido localizados outros bens, ou sendo insuficientes para garantir a execução, nada impede que a constrição recaia sobre créditos a receber que a empresa executada tenha perante terceiros. 4. Possibilidade de expedição do ofício requerido. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2310508-24.2025.8.26.0000](#), Rel. Hélio Marquez de Farias, j. 19/02/26).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**Apelações – Compra e venda de grãos para entrega futura – Ação indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, com o acolhimento da impugnação ao valor da causa. 1. Deserção do recurso da autora** – Decisão do relator indeferindo pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora. Agravo interno interposto contra tal decisão improvido. Falta de recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto antes concedida, na forma prevista no art. 99, §7º, do CPC. Agravo interno não suspendendo o prazo para recolhimento (CPC, art. 1.021 c.c. RITJ, art. 253). Negado, ademais, o pretendido efeito ativo/suspensivo ao recurso especial, por decisão da Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado. Deserção caracterizada. Apelação não merecendo ser conhecida, sem prejuízo de eventual provimento do recurso especial interposto contra o acórdão do agravo interno, cujo processamento não tem o condão de interferir na marcha do feito, na esteira do decidido pelas instâncias ordinárias. **2. Preliminares suscitadas pela autora, em contrarrazões** – Improcedência. 2.1. Atual sistema processual conferindo ao vencedor do litígio a possibilidade de recorrer contra a sentença, para tratar de questões preliminares, quer das

decididas por interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento, quer pela própria sentença (CPC, art. 1.009, §§ 1º e 3º). 2.2. Inviável, à falta de previsão legal, exigir do apelante que recolha o preparo recursal com base no proveito econômico almejado com o recurso, quando este ultrapasse o valor atribuído à causa, ao menos como condição de admissibilidade do recurso. Situação em que tem incidência a regra do art. 4º, II, da Lei Estadual 11.608/03, que estabelece o valor da causa como base de cálculo do preparo. Consideração de que, versando a hipótese sobre tema de ordem tributária, aplica-se o princípio da legalidade cerrada, sobretudo em favor do contribuinte. **3. Valor da causa** – Valor atribuído à causa devendo corresponder à soma dos pedidos e, quando houver pedidos cumulados em caráter sucessivo, ao de maior valor (CPC, art. 292, VI e VII). Autora que atribuiu à causa o valor, apenas, do pedido de lucros cessantes, de R\$ 745.001,00. Necessidade de a importância da demanda retratar a integralidade da indenização por ela pleiteada e estimada, no processo de queixa-crime por ela ofertada contra a ré, na quantia de R\$ 30.000.000,00. Consequente acolhimento da impugnação, com determinação de complemento da taxa judiciária devida por ambas as partes (CPC, arts. 292, §3º, e 293), sob pena de inscrição na Dívida Ativa. **Não conheceram da apelação da autora e deram provimento à da ré, com observação.**” (Apelação Cível nº [0032538-88.2024.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 09/02/26).

“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL DE CARGA - MERCADORIA COM AVARIA - Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão de acolhimento de preliminar de incompetência da jurisdição brasileira - Insurgência recursal da autora. RÉ COSCO - Arguição de incompetência pela ré Cosco, em contestação, fundamentada na cláusula de eleição de foro estrangeiro, estabelecendo a competência do Tribunal Marítimo de Xangai da República Popular da China para conhecer e julgar quaisquer questões relacionadas ao contrato de transporte marítimo - Caso concreto - Validade da previsão contratual - Autora que aceitou os termos contratuais, ainda que por intermédio da ré Brunin, que atuou como sua agente de cargas - Hipótese dos autos que é regida pelo disposto no art. 25 do CPC - Contrato que é válido, firmado entre pessoas jurídicas plenamente capazes, não se vislumbrando desequilíbrio contratual entre as partes - Extinção do processo em relação à ré Cosco que deve ser mantida. RÉ BRUNIN - Efeitos da cláusula de eleição de foro estrangeiro que não podem ser estendidos à relação contratual existente entre a autora e a ré Brunin - Em se tratando de obrigação reparatória sugerindo a existência de solidariedade entre as rés, por se tratar de uma mesma cadeia de transporte, é permitido à parte credora exigir e receber de um ou de alguns devedores (CC, art. 275) - A cláusula de eleição de foro, em se tratando de exceção pessoal de natureza processual que vinculou a parte contratante (autora e a ré Brunin, atuando como sua agente de carga) em relação à ré Cosco, não afeta a relação contratual entre a autora e a ré Brunin (CC, art. 281) - Jurisdição nacional que é a competente para julgar a causa envolvendo a autora e a ré Brunin, sem prejuízo de eventual exercício do direito de regresso em face da coobrigada, perante o foro estrangeiro eleito - Processo que não está em condições de imediato julgamento (art. 1.013, §3º, do CPC) - Sentença anulada, nesse ponto, com determinação de prosseguimento do feito na origem. Dá-se parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1001633-65.2024.8.26.0300](#), Rel. Sidney Braga, j. 09/02/26).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CORRESPONDENTE CAMBIAL. Operação de recebimento de valores do exterior para o Brasil que não foi concluída na forma pactuada. Sentença de procedência. Apelo da ré. RESPONSABILIDADE CIVIL. Inadimplemento contratual da apelante

ante a impossibilidade de entrega da moeda estrangeira no prazo regulamentar, obrigando a autora, correspondente cambial, a recomprar os dólares no mercado à vista para honrar seus compromissos junto ao agente de câmbio. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO BANCO COM SEDE NO EXTERIOR. Escolha da instituição financeira exclusiva da apelante, que não pode transferir à correspondente cambial a responsabilidade por evento decorrente da mencionada instituição. LIQUIDAÇÃO PRONTA DA OPERAÇÃO. Ré que tinha urgência no resgate de valores. Art. 38 da Resolução BCB nº 277/2022. CANCELAMENTO, PRORROGAÇÃO E BAIXA DA OPERAÇÃO. A ausência de consenso para prorrogação da operação não obriga a correspondente cambial a manter indefinidamente o contrato de câmbio, especialmente considerando a volatilidade do mercado e os riscos assumidos perante o agente de câmbio. BOA-FÉ. Ausência de violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da autora, que aguardou prazo razoável além do regulamentar, ofereceu alternativas que não foram aceitas pela apelante, e procedeu ao cancelamento da operação de forma prudente para minimizar os prejuízos. QUANTUM DEVIDO. Necessidade de apuração em liquidação de sentença, mediante a juntada dos comprovantes de pagamento dos valores indicados, não bastando, para tanto, a declaração apresentada pelo agente de câmbio. Sentença parcialmente reformada, apenas quanto ao quantum devido pela ré, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1118314-73.2023.8.26.0100](#), Rel. Jairo Brazil, j. 09/02/26).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais proposta pela Missão Internacional Cristã Maranata contra a Copa Airlines, em razão do falecimento de passageiro durante voo internacional. A parte autora alega que a companhia aérea não prestou atendimento adequado, contribuindo para o óbito, e busca indenização pelos custos de traslado e liberação do corpo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se uma companhia aérea é responsável pelo óbito do passageiro, considerando a alegação de falha na prestação de serviço e a existência de doença preexistente. III. Razões de Decidir 3. A Convenção de Montreal estabelece a responsabilidade do transportador aéreo por danos em caso de morte de passageiro, salvo se comprovada a contribuição de ação ou omissão indevida de terceiro ou do próprio passageiro. 4. Não há comprovação de que o atendimento prestado pela tripulação tenha sido inadequado, nem de que a morte do passageiro decorreu de falha no serviço prestado pela ré, considerando uma doença preexistente do passageiro. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do transportador aéreo pela morte do passageiro depende da comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano. 2. A existência de doença preexistente pode eximir a responsabilidade do transportador, na ausência de falha comprovada no atendimento.” (Apelação Cível nº [1000944-05.2025.8.26.0100](#), Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 02/02/26).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação de seguro prestamista (desemprego involuntário) vinculado a contrato de financiamento de veículo – Seguradora que se conformou com a sentença que a condenou ao pagamento de R\$ 3.454,98 para cobertura do evento "desemprego involuntário", cuja indenização foi destinada à financeira, não ao autor - Tópico que fez coisa julgada

em relação à seguradora ré - Pretensão do autor ao recebimento do valor do seguro – Descabimento - Contrato que é expresso no sentido de que o pagamento deve ser feito à credora estipulante para fins de pagamento da indenização – Dano moral - Inocorrência – Recusa da seguradora ao pagamento de indenização que é devida à mutuante e não ao mutuário configura mero aborrecimento derivado da relação contratual – Indenização indevida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Seguradora ré conforma-se com a sua condenação ao pagamento de honorários de R\$ 1.000,00 ao patrono do autor – Majoração – Cabimento – Verba elevada para R\$ 1.700,00 - O critério instituído pelo art. 85, § 8º-A, do CPC, para fixação equitativa de honorários sucumbenciais, não pode ser definido em valor fixo definido por um órgão de classe – Sentença reformada neste tópico. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1022385-25.2024.8.26.0602](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 12/02/26).

“PROCESSO – Decisão que determinou à parte autora que apresente novo instrumento de procuração com firma reconhecida – A determinação do MM Juízo da causa de apresentar a procuração com firma reconhecida por autenticidade ou com qualificação da assinatura eletrônica, para fins de prosseguimento da ação ajuizada pela parte agravante, encontra amparo no Comunicado nº02/2017, da Eg. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em razão das características da demanda proposta e do elevado número de ações da mesma natureza distribuídas na Comarca de origem e nos enunciados aprovados no Curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória", realizado pela Escola Paulista da Magistratura – EPM, dispostos no Comunicado CGTJ n. 424/2024 - Como: (a) a determinação de juntada de procuração com poderes com firma reconhecida está de acordo com o espírito das boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE, de modo a coibir o uso predatório da Justiça, não se tratando de mero formalismo injustificado, considerando as peculiaridades do caso dos autos, (b) de rigor, a manutenção da r. decisão agravada, com relação a essa deliberação. Recurso desprovido.” (Agravamento de Instrumento nº [2233608-97.2025.8.26.0000](#), Rel. Rebello Pinho, j. 24/02/26).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REGRESSIVA. SEGURO. TRANSPORTE MARÍTIMO. Rejeitadas as preliminares de incompetência da justiça brasileira, ilegitimidade de parte e decadência. Inconformismo da requerida. Acolhimento. Rol do artigo 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Tema 988 do E. STJ. Cláusula de eleição de foro prevista no conhecimento de transporte marítimo (bill of lading) aplicável à seguradora, que se sub-roga nos direitos do segurado. Inteligência do artigo 786 do CC. Incompetência da jurisdição brasileira para dirimir o conflito, à luz do artigo 25 do CPC. Precedente da Câmara. Decisão reformada para decretar a extinção da ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma legal. RECURSO PROVIDO.” (Agravamento de Instrumento nº [2355380-27.2025.8.26.0000](#), Rel. Paulo Alcides, j. 04/02/26).

“Agravamento de instrumento - Cumprimento de sentença – Rejeição de impugnação em que se alega impenhorabilidade de direitos aquisitivos sobre veículo PCD – Art. 835, XII, do Código de Processo Civil que autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia – Precedentes do C. STJ - Ademais, descabimento da tese de impenhorabilidade fundada em alegação de essencialidade do bem por se tratar de pessoa PCD, cujo veículo é utilizado pelo devedor no seu

deslocamento até o local de trabalho – Veículo que não é essencial no desempenho da atividade de médico, tampouco há prova de que o devedor tenha restrição médica absoluta para se deslocar por outros meios de transporte - Inteligência dos arts. 833, V, e 835, XII, ambos do CPC – Precedentes - Recurso desprovido – Decisão mantida.” (Agravado de Instrumento nº [2315565-23.2025.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 06/02/26).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. "Querela nullitatis insanabilis". Pretensão de anulação das decisões proferidas em dois processos julgados por Juízos distintos. R. decisão agravada que limitou o objeto da demanda apenas à decisão proferida pelo MM. Juízo "a quo". Manutenção. A jurisprudência do E. TJ-SP é firme no sentido de que a competência para julgamento da "querela nullitatis insanabilis" é do mesmo juízo que proferiu o julgamento cuja anulação é almejada. Relação de acessoriedade entre a ação anulatória e o feito principal. Aplicação do artigo 61, do CPC. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2317545-05.2025.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 12/02/26).

“Apelações. Ação de reparação por danos materiais e morais. Ligação de terceiro por meio de número de telefone da sua agência bancária do Banco Sicoob Paulista com acesso a dados pessoais e bancários da autora. Posterior realização de transferências via PIX, nos valores de R\$2.995,00 e R\$2.998,00. Operações em conta corrente dissonantes do perfil do cliente. Defeito no serviço configurado. Fortuito interno. Valores transferidos para conta aberta junto ao Banco Pan S/A, que apresentou contestação sem comprovar a observância aos procedimentos de segurança exigidos pelo Banco Central para abertura de conta. Falha na prestação do serviço. A ausência de diligência do requerido proporcionou ao fraudador a utilização da conta como um instrumento para realização de atos ilícitos. Serviço prestado, no caso, sem confiabilidade e segurança imprescindíveis à abertura de conta. Dever dos requeridos de ressarcimento do prejuízo material. Danos morais configurados. Indenização fixada em R\$3.000,00. Manutenção da r. sentença guerreada. Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1000575-86.2024.8.26.0539](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 12/02/26).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Tutela cautelar antecedente – Sustação de protesto – Duplicata – Determinada a prestação de caução em dinheiro – Desnecessidade - Escolha da espécie de caução que cabe ao obrigado a prestá-la, não podendo o magistrado impor que ela seja feita em dinheiro - Agravante que ofertou seguro garantia com acréscimo de 30% do valor dos títulos – Admissibilidade - Seguro garantia que equivale a dinheiro quando se trata de penhora, que objetiva garantir o pagamento do débito executado - Art. 835, § 2º, do atual CPC – Caução que deve garantir não o valor do título cujo protesto pretende-se sustar, mas o valor dos eventuais danos causados pela concessão da tutela sem a oitiva da parte contrária – Precedentes do TJSP – Afastada a exigência de caução unicamente em dinheiro - Decisão reformada - Agravado provido.” (Agravado de Instrumento nº [2333959-78.2025.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/02/26).

“Prestação de serviços – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo que culminou com atraso de aproximadamente doze horas na chegada do autor ao seu destino - Ré que realocou o autor em outro voo, prestou assistência material consistente no fornecimento de vouchers de alimentação e de hospedagem em hotel – Atraso de voo sem demonstração de que tenha ocasionado qualquer consequência mais gravosa na vida do passageiro que representa dissabor ou aborrecimento não passível de indenização por dano moral – Autor que não evidenciou ter passado por qualquer tipo de constrangimento ou sofrimento em virtude do atraso do voo, nem comprovou que tivesse perdido compromisso laboral ou suportado outro problema relevante - Dano moral decorrente de atraso de voo que não é puro, conforme entendimento atual do STJ, consolidado no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica - Indenização por dano moral indevida – Sentença reformada – Decretada a improcedência da ação - Apelo da ré provido.” (Apelação Cível nº [1005200-64.2025.8.26.0011](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 11/02/26).

“**APELAÇÕES CÍVEIS.** Direito Civil e Processual Civil. Julgamento conjunto das ações declaratória de inexistência de débito e de cobrança. Duplicata mercantil. Transporte rodoviário de cargas. Cobrança de estadias. Ausência de causa subjacente válida. Sentença de parcial procedência da ação declaratória de inexistência de débito, e de improcedência da ação de cobrança. Apelações interpostas na ação de cobrança (proc. 1014942-21.2022.8.26.0011) ajuizada por Trans Carlos Junior Transportes Ltda e na ação declaratória de inexigibilidade de débito (proc. 1006244-48.2021.8.26.0597). A apelante Transcarlos pleiteia reforma da sentença para reconhecimento do débito e validade do título; a apelante Raízen busca correção dos honorários sucumbenciais em sede de ação de cobrança, que deixou de fixá-los. Há duas questões centrais: (i) saber se as duplicatas mercantis emitidas pela transportadora possuem causa subjacente válida, autorizando a cobrança judicial; (ii) saber se a fixação dos honorários sucumbenciais na ação de cobrança observou os parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil. A duplicata é título causal, exigindo prova da efetiva prestação do serviço e da relação contratual que a autorize (Lei nº 5.474/68, art. 20, § 3º). Inexistência de contrato formal assinado, nem prova robusta do valor cobrado. As testemunhas não confirmaram acordo para continuidade dos serviços ou emissão dos títulos. A cobrança de estadias não pode ser realizada por meio de duplicata mercantil, por se tratar de verba indenizatória (Lei 11.442/2007, art. 11, § 5º). Ausente causa subjacente válida, a duplicata é nula, tornando indevido o protesto. Mantém-se a improcedência da ação de cobrança e a parcial procedência da ação declaratória. Quanto aos honorários sucumbenciais, em ações conexas julgadas conjuntamente, a fixação deve ser autônoma. Na ação de cobrança, houve integral sucumbência da parte autora, impondo-se a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração de 2% pelo trabalho recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil). Na ação declaratória, majorados os honorários sucumbenciais **RECURSO DA PARTE AUTORA (TRANSCARLOS) NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS (RAÍZEN E BIOSEV) PROVIDOS** para fixação dos honorários sucumbenciais.” (Apelação Cível nº [1006244-48.2021.8.26.0597](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/02/26).

“**APELAÇÕES CÍVEIS.** Direito Civil e Processual Civil. Julgamento conjunto da ação declaratória de inexistência de débito e da ação de cobrança. Duplicata mercantil. Transporte rodoviário de cargas. Cobrança de estadias. Ausência de causa subjacente válida. Sentença de parcial procedência da ação declaratória de inexistência de débito e da sentença de improcedência na ação de cobrança. Apelações interpostas nos autos de ação de cobrança (proc. 1014942-21.2022.8.26.0011) ajuizada por Trans Carlos Junior Transportes Ltda. Em apenso, tramita a ação declaratória de inexigibilidade

de débito (proc. 1006244-48.2021.8.26.0597) proposta por Raízen. Ambas as sentenças foram objeto de apelação: Trans Carlos pleiteia reforma para reconhecimento do débito e validade do título; Raízen busca correção dos honorários sucumbenciais em sede de ação de cobrança, que deixou de fixá-los. Há duas questões centrais: (i) saber se as duplicatas mercantis emitidas pela transportadora possuem causa subjacente válida, autorizando a cobrança judicial; (ii) saber se a fixação dos honorários sucumbenciais na ação de cobrança observou os parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil. A duplicata é título causal, exigindo prova da efetiva prestação do serviço e da relação contratual que a autorize (Lei nº 5.474/68, art. 20, § 3º). Nos autos, não há contrato formal assinado, nem prova robusta do valor alegado. As testemunhas não confirmaram acordo para continuidade dos serviços ou emissão dos títulos. A cobrança de estadias não pode ser realizada por meio de duplicata mercantil, por se tratar de verba indenizatória (Lei nº 11.442/2007, art. 11, § 5º). Ausente causa subjacente válida, a duplicata é nula, tornando indevido o protesto. Mantém-se a improcedência da ação de cobrança e a parcial procedência da ação declaratória. Quanto aos honorários sucumbenciais, em ações conexas julgadas conjuntamente, a fixação deve ser autônoma. Na ação de cobrança, houve integral sucumbência da autora, impondo-se a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração de 2% pelo trabalho recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC). **RECURSO DA AUTORA TRANS CARLOS NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS (RAÍZEN) PROVIDO** para fixar os honorários sucumbenciais.” (Apelação Cível nº [1014942-21.2022.8.26.0011](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 11/02/26).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CRÉDITO ASSOCIATIVO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DAS PARTES. 1. CASO CONCRETO - Autor celebrou contrato de compra e venda de imóvel junto à construtora, não obtendo sucesso na formalização do financiamento na forma como lhe havia sido prometido por ocasião da contratação - Atraso na conclusão da obra, mesmo computado o prazo de tolerância - Desinteresse na continuidade da relação, com imputação de culpa à empreiteira - Sentença reconhecendo a responsabilidade da requerida, condenando-a à restituição da totalidade dos valores pagos pelo autor e afastando, por outro lado, a pretensão aos danos morais. 2. RELAÇÃO CONTRATUAL - Direito do consumidor - Falha da construtora no dever de informar (artigo 6º, III, do CDC) - Adquirente induzido a erro - Princípio "pacta sunt servanda" que comporta flexibilização - Embora lícitas as cláusulas contratuais, ficou comprovado que o autor recebeu dos representantes da requerida a promessa de que o imóvel se enquadraria como "Habitação de Interesse Social", o que não se concretizou, inviabilizando o financiamento bancário junto à CEF - Jurisprudência - Nula de pleno direito a cláusula que confere ao adquirente todos os riscos da contratação do financiamento. 3. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Evidenciado que a culpa pelo desfazimento do negócio foi da construtora - Devolução que deve se dar pela integralidade do preço pago pelo consumidor - Inaplicabilidade da retenção de 50% prevista na Lei 13.786/2018 - Jurisprudência - Alegação de ilegitimidade passiva no tocante à determinação de restituição da comissão de corretagem - Não acolhimento, em razão da constatação da responsabilidade da construtora pelo ocorrido - Jurisprudência do TJ e do STJ - Risco da atividade - Partes devem retornar ao estado de coisas anterior - Inaplicabilidade, ademais, do Tema 938 do STJ - Jurisprudência - Juros de mora devem correr da citação. 4. DANOS MORAIS - Controvérsia que paira sobre direito à moradia, garantido na Constituição Federal, que decorre da dignidade da pessoa humana - Contratação que não respeitou o direito à informação adequada e clara, frustrando as expectativas do consumidor, com inegável impacto em seu planejamento - Peculiaridades do caso concreto - Condenação que se

mostra viável, no patamar de R\$ 8.000,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade respeitados - Destaque ao vetor preventivo da condenação - Jurisprudência. 5. DISPOSITIVO - Sentença reformada em parte - Ação julgada procedente em maior extensão - Ônus da sucumbência mantido em face da requerida, incluídos os honorários de 15% do valor da condenação. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO; RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1018361-36.2023.8.26.0004](#), Rel. Sergio Gomes, j. 11/02/26).

“Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços aduaneiros – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Acolhimento parcial – Inexistência de prescrição – Reconhecimento inequívoco da dívida em mensagens e documentos apresentados pela própria devedora, suficientes para interromper o prazo prescricional (art. 202, VI, CC) – Adequação da via eleita – Pretensão de cobrança de saldo contratual devidamente documentado, e não de prestação de contas – Prova suficiente do an debeat, diante dos adiantamentos, demonstrativos emitidos pela própria ré e pagamentos substitutivos efetuados pela autora a terceiros – Necessidade, contudo, de apuração do quantum debeat em liquidação por arbitramento, diante da ausência de planilha consolidada e do volume documental que demanda reconciliação técnica – Mantidos os marcos de correção e juros fixados na origem – Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a liquidação do valor devido – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1024121-37.2021.8.26.0003](#), Rel. Jorge Tosta, j. 11/02/26).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C.C. CAUTELAR DE ARRESTO - FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÕES DAS PARTES. 1. CASO CONCRETO - Ação proposta pelo Banco Santander contra a pessoa física M.V.S.A. e contra a instituição de pagamentos PagSeguro, em busca de reparação pelos danos materiais decorrentes de fraude que vitimou seus clientes em patamar superior a R\$ 5.000.000,00, dos quais R\$ 400.000,00 são objeto da presente demanda - Valores que foram acessados por estelionatários, mediante complexa manipulação de dados, e transferidos para diversas contas na PagSeguro - Sentença reconhecendo a responsabilidade da pessoa física, condenada no pagamento do importe, e afastando, por outro lado, a culpa da instituição de pagamentos pelo ocorrido. 2. PRELIMINAR - Banco autor defende a nulidade do julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Peculiaridades do caso concreto - Possível constatar que a causa tem contornos de elevadíssima complexidade, afigurando-se necessária a produção de outras provas, dentre elas as já postuladas, notadamente no tocante ao fornecimento, pela PagSeguro, de documentação relativa à conta, seu titular e extratos, bem como a prova emprestada dos procedimentos criminais em andamento - Contexto que merece apuração mais aprofundada, em especial em relação à adequação, ou não, da conduta da PagSeguro ao disposto nas Resoluções 4753/2019, 4968/2021 e 01/2020, Circular 3681/13 e Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (9613/98) - Julgamento antecipado que se afigurou prematuro e incompatível com a complexidade da demanda, importando em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Carta Magna), bem como da efetividade da justiça - Dilação probatória que se afigura imprescindível para o adequado julgamento do feito - Sentença anulada - Baixa dos autos para retomada da instrução processual, promovendo-se o saneamento do feito (artigo 357 do CPC) para seu regular prosseguimento - Análise do mérito dos recursos que resta prejudicada. ACOLHE-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO BANCO; NO MÉRITO, RECURSOS PREJUDICADOS.” (Apelação Cível nº [1027351-82.2024.8.26.0100](#), Rel. Sergio Gomes, j. 11/02/26).

“Apelação cível – Ação de restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Autor que, diante de anúncio veiculado em rede social, celebrou contrato de aquisição de bem imóvel e transferiu voluntariamente valores para a conta de titularidade dos supostos vendedores, descobrindo posteriormente tratar-se de fraude – Pretendida responsabilização da instituição financeira para qual foram transferidos os recursos e onde os beneficiários mantém conta, ao fundamento de falha no dever de segurança – Inexistência de relação de consumo entre o autor, vítima da fraude, e a instituição financeira-ré, destinatária dos recursos transferidos ao fraudadores – Autor que não é correntista da instituição financeira-ré e nem se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, conforme previsto no art. 17 do CDC – Mera utilização de conta bancária para recebimento de recursos por terceiro fraudador que não constitui, por si só, defeito do serviço – Culpa exclusiva da vítima que, ademais, afasta eventual responsabilidade por defeito do serviço – Exegese do art. 14, §3º, II, do CDC - Autor que agiu com manifesta imprudência ao deixar de averiguar a idoneidade do vendedor e a regularidade da documentação do imóvel, transferindo recursos para a conta do fraudador sem qualquer garantia – Inexistência de falha na prestação do serviço bancário – Ausência de indícios de irregularidade na abertura da conta ou movimentações atípicas - Ausência de nexo de causalidade – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1035309-85.2024.8.26.0564](#), Rel. Jorge Tosta, j. 11/02/26).

“Apelação cível – Ação monitória – Sentença que julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora – Insurgência da ré – Alegação de que os documentos apresentados com a petição exordial não seriam suficientes a embasar pedido monitório – Rejeição – Notas fiscais acompanhadas da comprovação de entrega das mercadorias, bem como dos instrumentos de protesto que se mostram suficientes para aparelhar a demanda monitória – Excesso de cobrança – Inocorrência – Incidência de correção monetária e juros moratórios do inadimplemento – Exegese dos arts. 397 e 398 do CC – Precedentes desta C. 23ª Câmara de Direito Privado – Numerário pago anteriormente pela ré que deverá constar expressamente da planilha a ser apresentada pela autora no incidente de cumprimento de sentença - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1135939-86.2024.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 11/02/26).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as parte - Cartão de crédito consignado (RMC) - Prova documental que demonstra contratação legítima, ausente vício de consentimento e de desconhecimento das condições do negócio firmado - Ajuizamento somente após seis anos do início dos descontos, e com comprovação, por parte do banco, do uso do cartão para realização de saques e compras - Incidência do postulado "venire contra factum proprium", bem como aquele de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza - Princípio da boa-fé objetiva que deve prevalecer ao caso concreto - Ação improcedente - Sucumbência a cargo da autora - Recurso do réu provido, prejudicado o da autora.” (Apelação Cível nº [1001473-67.2024.8.26.0097](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/02/25).

“APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Cédula de crédito bancário sem elementos que permitam aferir a anuência da parte autora na contratação do empréstimo pessoal – Transferência de parte do valor "emprestado" para terceiro – Réu que não comprovou a autoria da remessa – Mensagens eletrônicas enviadas pelo requerido com alertas sobre o acesso de novos dispositivos à conta da autora – Fatos que permitem concluir que a conta da demandante foi indevidamente acessada por terceiros, que lograram contratar empréstimo e subtrair valor – Responsabilidade objetiva – Art. 14 do CPC e da Súmula n. 379 do STJ – Falha na prestação de serviço comprovada – Débito inexistente – Negativação indevida – Danos morais in re ipsa – Entendimento do STJ – Inexistência de outras restrição ao nome da parte autora – Importância reparatória razoável e adequada à espécie seria de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referencial adotado por esta Colenda Câmara em situações análogas – Precedentes – Julgador monocrático, porém, que arbitrou o quantum indenizatório no patamar de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) – Inviabilidade de reforma do decisum em prejuízo da parte demandada, única que recorreu da r. sentença – Proibição da reformatio in pejus – Sentença integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000619-33.2025.8.26.0584](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 29/01/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação regressiva ajuizada pela seguradora em face da transportadora, em que a autora busca ressarcimento de R\$ 26.893,85 devido às avarias ocasionadas em mercadorias transportadas pela via marítima. A sentença julgou procedente a demanda, condenando a parte ré ao ressarcimento de R\$ 26.893,85. A ré apresentou recurso de apelação sustentando a incompetência da justiça brasileira; a caracterização da decadência; a ausência de responsabilidade pelas avarias e a necessidade de aplicação da Taxa Selic para correção do valor da condenação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a competência da justiça brasileira; (ii) a configuração da decadência; (iii) a responsabilidade da parte ré pelas avarias na carga; (iv) a aplicação da taxa Selic. III. Razões de Decidir 3. Não é possível opor à seguradora autora cláusula de eleição de foro estrangeiro em contrato de transporte celebrado entre a ré e a seguradora. Isso porque, além de inexistir a sub-rogação da seguradora em relação à matéria processual, como a eleição de foro, a autora não participou do contrato e com ele não anuiu. Competente a justiça brasileira para o julgamento da matéria. 4. Não houve decadência do direito da parte autora, na medida em que o prazo de dez dias, previsto pelo parágrafo único do art. 754 do Código Civil, incide somente entre destinatário e transportador. Seguradora que não está sujeita ao prazo prescricional de dez dias, oponível somente contra o destinatário da carga, mas ao prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, inc. II, do Código Civil. 5. O conjunto probatório dos autos revela a falha na prestação do serviço da parte ré, uma vez que as mercadorias chegaram ao destino apresentando avarias, não tendo a parte ré se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar que os danos não ocorreram durante o transporte marítimo (art. 373, inc. II do CPC). 6. Ao contrário do alegado pela parte ré em seu recurso, o valor descrito na inicial já considera o desconto do aproveitamento de 30% das mercadorias avariadas. 7. Sentença mantida na condenação da parte ré ao

ressarcimento dos valores pagos pela seguradora autora a título de indenização securitária, mas alterada quanto aos índices aplicados a título de juros de mora e correção monetária, a fim de adequá-los à Lei nº 14.905, de 2024. IV. Dispositivo e Tese 8. Dá-se parcial provimento ao recurso da parte ré, exclusivamente, para alterar os índices aplicáveis em relação aos juros de mora e a correção monetária. Tese de julgamento: 1. Não há sub-rogação da seguradora em relação às matérias processuais, como a cláusula de eleição de foro. 2. O prazo de dez dias, previsto pelo parágrafo único do art. 754 do Código Civil, incide somente entre destinatário e transportador. 3. Há responsabilidade objetiva da transportadora pelos danos ocorridos nas mercadorias durante o transporte marítimo.” (Apelação Cível nº [1054541-20.2024.8.26.0100](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 29/01/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c obrigação de fazer. Decisão saneadora que inverteu o ônus da prova em favor do autor e atribuiu à requerida o custeio dos honorários periciais. Insurgência da ré. Cabimento. Relação jurídica que não se enquadra como relação de consumo. Microgerador de energia elétrica que não é destinatário final do serviço, mas agente de geração distribuída, regido pela Lei 14.300/2022 e pelas normas da ANEEL. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou econômica. Inversão do ônus da prova que constitui medida excepcional e deve ser devidamente fundamentada. Ônus probatório e ônus econômico da prova que não se confundem. Custeio da perícia que deve observar o art. 95 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2305210-51.2025.8.26.0000](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 12/02/26).

“APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Golpe do falso funcionário – Sentença de improcedência – Recurso do autor. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Juiz é destinatário das provas, devendo indeferi-las ao constatar a sua inutilidade – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO – Considerações a respeito da responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fato do serviço bancário e das causas excludentes – Art. 14, 'caput' e §3º, do CDC – Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes desta Corte – Ligação de falso representante do banco réu a pretexto de confirmar a autoria de empréstimo – Seguindo as orientações dos golpistas, o autor realizou a transferência da quantia angariada com o mútuo fraudulento para a conta da pessoa jurídica de sua titularidade e, posteriormente, para terceiro – Comportamento da instituição financeira que colaborou, ao menos em parte, para o advento do resultado danoso – Ausência do contrato que deu azo à liberação da verba impossibilita verificar quais os mecanismos de segurança que foram empregados para garantir a autenticidade da operação e confirmar a manifestação de vontade do consumidor – Apresentação, pela casa bancária, apenas dos extratos bancários e da "jornada simplificada do cliente na contratação do serviço", evidenciando que o IP utilizado para a operação está localizado em cidade diversa da que o postulante reside – Operações destoantes do padrão de consumo do titular – Autor que, ao longo de mais de 10 anos de relacionamento com a instituição financeira, nunca se valeu de empréstimo pessoal – Omissão da instituição financeira em avaliar o perfil das transações que, pela natureza, deveriam despertar pronta reação do custodiante, principalmente ao vislumbrar que a operação foi sucedida de imediata transferência da quantia – Falha do banco comprovada – Constatação, por outro lado, de culpa concorrente do consumidor ao depositar sua confiança em interlocutor telefônico sem se certificar de que a linha telefônica utilizada era, de fato, canal de atendimento do

banco réu – Requerente admite que seguiu irrestritamente às orientações do golpista – Número não oficial utilizado para realizar a chamada – Remessa de valores para conta em instituição financeira diversa da ré e de titularidade de terceiro (pessoa física) que deveriam ter levantado a suspeita no autor de que se tratava de fraude – Reflexos materiais do evento devem ser repartidos à metade – Inteligência do art. 945 do Código Civil – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS – Ocorrência – Negativação indevida – Padecimento imaterial caracterizado in re ipsa – Responsabilidade civil – Quantum indenizatório fixado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Montante que, apesar de destoar do referencial adotado por esta Colenda Câmara de Direito Privado em casos de apontamento indevido, está de acordo com as peculiaridades do caso analisado, notadamente a configuração de culpa concorrente do autor – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONCLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011268-12.2025.8.26.0405](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 12/02/26).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES C/C PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO” – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – A resolução contratual foi motivada por culpa dos compradores, justificando a retenção parcial dos valores pagos - Sentença que julgou a ação procedente, determinando a rescisão do contrato e a restituição aos compradores de 80% (oitenta) dos valores pagos – Recursos de ambas as partes, pleiteando os réus que a retenção de valores observe a forma prevista no contrato celebrado entre as partes, e os autores a restituição de 100% dos valores pagos - Previsão contratual de retenção, pela vendedora, de 50% (quarenta por cento) do valor do contrato, com base no art. 67-A, § 5º da Lei nº 4.591/64, por se tratar de patrimônio de afetação – Descabimento – Constituição do patrimônio de afetação não comprovada – Cabimento da restituição do montante pago pelo réu, com retenção de 20% (vinte por cento) como compensação pelas despesas administrativas das rés – Precedentes do TJ-SP – Sentença mantida – **Recursos improvidos, neste aspecto. MULTA CONTRATUAL** – Não tendo a resolução do contrato decorrido de fato imputável à vendedora, não fazem jus os compradores ao recebimento da multa indenizatória de 10% sobre o valor das parcelas pagas previstas no contrato – **Recurso dos autores improvido, neste aspecto. JUROS MORATÓRIOS** – Sentença que determinou a incidência de juros moratórios a partir da restituição do imóvel - Os juros de mora devem incidir apenas após o trânsito em julgado da condenação, porquanto a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do autor – Tema Repetitivo 1002 do STJ - **Recurso da ré improvido, neste aspecto. RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM** – Cabimento - Instrumento de compromisso de compra e venda indicou, de forma clara e transparente, a responsabilidade do comprador quanto ao pagamento de comissão de corretagem, com a indicação do valor referente a este serviço – Precedentes do STJ e TJ-SP – **Recurso dos autores improvido, neste aspecto. HONORÁRIOS RECURSAIS** - Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em favor dos patronos dos autores, e 10% (dez por cento) da diferença entre o valor pretendido e o apurado como devido, em favor dos patronos da ré, ficam majorados para 15% (quinze por cento) destas verbas. **RECURSOS IMPROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1026249-85.2021.8.26.0405](#), Rel. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 12/02/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – MULTA – I – Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão que reconheceu o descumprimento da liminar anteriormente deferida, de manutenção da autora na

posse do bem, ao constatar o impedimento de seu ingresso e de seu cônjuge nas dependências do clube réu, intimando o agravante a cumprir a ordem judicial, sob pena de multa de R\$500,00 por ato de descumprimento – II – Agravante que sustenta ter autorizado o ingresso da autora agravada no clube, afirmando que a restrição se deu apenas em relação ao seu cônjuge, por não estar abrangido pela decisão liminar e por não preencher os requisitos estatutários para ingresso – Alegação de ilegitimidade ativa da autora para pleitear, em nome próprio, direitos de terceiros – Agravante que aduz que a decisão liminar e o acórdão proferido em agravo anterior restringiram-se à proteção da posse da autora sobre a unidade habitacional, não abrangendo o direito de acesso de terceiros – III – Ação de interdito proibitório ajuizada pela autora, que afirma exercer, desde 1999, posse mansa e pacífica da unidade habitacional situada nas dependências do clube réu – Tutela de urgência anteriormente deferida e mantida pelo AI n. 2222222-07.2024.8.26.0000, julgado em 31.10.2024, por esta C. 24ª Câmara, sob esta relatoria, assegurando a proteção possessória da autora – Decisão judicial que expressamente autorizou o ingresso de terceiros no imóvel, desde que acompanhados da autora ou mediante prévio aviso – Incontroversa negativa, pelo ora agravante, de permitir o ingresso do cônjuge da agravada no clube - Proteção possessória que não se restringe à pessoa da autora, abrangendo o exercício pleno da posse, inclusive com ingresso de familiares e convidados – Ilegitimidade ativa que não se verifica - Estatuto social do clube que prevê o convívio não só de sócios e dependentes, mas também de convidados – Ausência de comprovação da perda da condição de sócia da autora – Hipótese, ademais, em que o agravante não se insurgiu contra a imposição da multa e seu valor, a qual, inclusive, foi fixada em valor razoável e proporcional – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2162101-76.2025.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 26/02/26).

“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE COMISSÕES NÃO PAGAS, DIFERENÇA DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 27, 'j', DA LEI N. 4.886/65. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. RECURSO DA RÉ (REPRESENTADA). Admissão, em contestação, do recebimento de pedidos de venda agenciados pela representante e do descumprimento do compromisso assumido, deixando de entregar os produtos aos compradores. Atribuição do inadimplemento por motivo de força maior, decorrente da crise provocada pela pandemia de Covid-19 - Tese rechaçada em sentença, pois que a pandemia foi deflagrada posteriormente aos fatos. Mostrando-se incontroverso o inadimplemento da ré, era desnecessária a prova desse evento, assim como da justa causa para a rescisão da representação comercial. Inteligência do art. 374, II e III, do CPC. Certeza do direito da autora, relativamente ao recebimento de comissões por vendas angariadas e não honradas pela ré, resulta da referida confissão. Liquidez desse direito, consubstanciado no valor do crédito, será apurado em fase de liquidação, como explicitado na sentença. Crédito que consiste nas comissões pelos pedidos coletados das clientes 'Companhia Sul Americana de Distribuição', 'Comercial Ticazo Hirata S/A' e 'Rede Fass Central de Distribuição Atacadista', no período entre dezembro de 2019 e março de 2020, conforme especificado em tabela juntada pela autora e não impugnada pela ré. Constatação, porém, de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, no tocante ao valor das comissões que deve ser considerado relativamente às vendas do produto "feijão Rosalito". Interpretação pela conjugação dos elementos da sentença e pela boa-fé faz prevalecer o teor contido na fundamentação. Comissões que serão apuradas não pelos percentuais informados pela autora na petição inicial, e sim pelos percentuais descritos na planilha exibida pela ré às fls. 432/433.

Honorários dos patronos da ré foram corretamente arbitrados por apreciação equitativa, pois que o proveito econômico por ela obtido é inestimável. Inteligência do art. 85, §8º, do CPC. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, UNICAMENTE PARA ENFATIZAR QUE OS PERCENTUAIS DE COMISSÕES A SEREM OBSERVADOS EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA SERÃO AQUELES DESCRITOS NA TABELA DE FLS. 432/433, SANANDO CONTRADIÇÃO. RECURSO DA AUTORA (REPRESENTANTE). Autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, relativamente à cobrança de diferença entre as comissões devidas e as que foram pagas pelas vendas dos produtos arroz tradicional e feijão Rosalito. Frustração da produção da perícia contábil, por insuficiência documental, não pode ser atribuída à ré, pois ela afirmou não manter consigo os relatórios específicos exigidos pelo perito. Requerente não demonstrou em que medida os documentos cuja exibição pleiteou na petição inicial supririam a falta dos relatórios considerados essenciais pelo experto. Prova da imputada redução unilateral das comissões poderia ter sido feita por qualquer outro meio, e não somente por perícia. Inadmissibilidade de inversão do ônus da prova, à luz da teoria da carga dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC, pois que não se está diante de impossibilidade ou de grande dificuldade de se desincumbir do encargo. Considerações, por fim, de que a improcedência dessa parte do pedido já se despontava antes mesmo da instauração da fase instrutória. Autora não provou o recebimento de alguma comissão pela venda do produto "arroz tradicional" em patamar inferior ao pactuado. Também não demonstrou, no que tange ao produto "feijão Rosalito", a redução abrupta do valor da comissão, de 2,3% para 1,8% das vendas por ela agenciadas. Ainda que se cogitasse dessa redução, a aceitação da nova realidade contratual, por mais de quatro anos sem nenhum registro de oposição, denota consentimento. Pretensão, nesse tocante, que vai de encontro à boa-fé objetiva, atraindo a incidência do instituto da 'supressio', isto é, a perda do exercício de uma faculdade legítima frente à abstenção reiterada no tempo, induzindo legítima expectativa à contraparte. Ônus de sucumbência corretamente repartido entre as partes, na proporção de 40% para a autora e 60% para a ré, pois não há elementos sugerindo que o pleito no qual a autora sucumbiu possui expressão econômica irrisória frente aos pleitos no qual se sagrou vencedora. RECURSO DESPROVIDO. CONCLUSÃO: RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE; RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO." (Apelação Cível nº [1017117-70.2020.8.26.0071](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 26/02/26).

"APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL – I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Inocorrência de cerceamento de defesa – Precedentes do E. TJ - Preliminar afastada". "APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Ausente qualquer prejuízo à defesa, decorrente da cláusula de eleição de foro, capaz de atrair a aplicação do art. 63, §3º, do NCPC – Hipótese em que não se revela cabível a incidência do CDC – Ausente relação de consumo – Precedentes do C. STJ, inclusive no qual se determinou a prolação de novo julgamento por este relator – Competência territorial verificada – Preliminar afastada". "APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Ação de execução lastreada em título executivo extrajudicial, qual seja Cédula de Crédito Bancário – Observância do art. 28 da Lei nº 10.931/04 - Planilhas juntadas aos autos que são suficientes para demonstrar a evolução do débito – Petição inicial que não se revela inepta – Preliminar afastada". "APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS

REMUNERATÓRIOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – I – Alegação da embargante de excesso de execução, porquanto os juros remuneratórios, moratórios e a multa sobre o saldo devedor em aberto não foram calculados conforme art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05 - Responsabilidade dos coobrigados pelo pagamento da dívida que é autônoma frente à relação do credor com o devedor principal - Atualização do valor do débito que não está sujeita aos parâmetros do indicado na legislação acima – Ausente, ainda, comprovação de incidência de juros abusivos – Não reconhecidas quaisquer abusividades cometidas pelo embargado – Impossibilidade de descaracterização da mora – II – Empresa devedora principal em processo de recuperação judicial - Considerando que a embargante é avalista, contra ela a execução deve permanecer em trâmite, não sendo o caso sequer de suspensão por prejudicialidade externa – Inteligência da Súmula nº 581 do C. STJ - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1067380-17.2023.8.26.0002](#), Rel. Salles Vieira, j. 26/02/26).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou acordo e suspendeu execução de título extrajudicial, rejeitando pedido de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Defensoria Pública faz jus a honorários advocatícios por sua atuação como curadora especial na execução de título extrajudicial. III. Razões de Decidir 3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial decorre de sua função institucional, conforme art. 4º, XVI, da Lei Complementar n.º 80/1994, sendo já remunerada pelo Estado. 4. Não houve oposição de embargos à execução, e o acordo firmado não previu honorários a favor do ente público, afastando o direito a honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública não faz jus a honorários advocatícios por atuação como curadora especial, pois tal função é parte de suas atribuições institucionais. 2. A ausência de embargos à execução e a inexistência de previsão de honorários no acordo firmado afastam o direito a honorários sucumbenciais. Legislação Citada: Lei Complementar n.º 80/1994, art. 4º, XVI. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.256.319/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.08.2012. STJ, AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.09.2022. TJSP, Agravo de Instrumento 2219995-44.2024.8.26.0000, Rel. Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2024.” (Agravo de Instrumento nº [3013400-59.2025.8.26.0000](#), Rel. Pedro Kodama, j. 27/02/26).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de erro no aplicativo da ré ao realizar o pagamento por meio de Uber Cash. Sentença de procedência. Irresignação da ré e do patrono da autora. Cobrança de valor indevido, com restrição aos serviços de forma injustificada, prejudicando a locomoção da autora. Falha na prestação de serviços da ré. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R\$2.000,00, que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença de procedência mantida e confirmada nos termos do

art. 252 do RITJSP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Necessidade de majoração. Fixação por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Recurso da ré improvido e provido o apelo do patrono da autora.” (Apelação Cível nº [1010915-64.2024.8.26.0224](#), Rel. Daniel Blikstein, j. 28/02/26).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS, convertida, de ofício, em AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Sentença de homologação das provas produzidas - Insurgência da parte autora - Preliminar de ausência de interesse recursal afastada - Ação declaratória c/c repetição de indébito – Cobrança de "fator k" em tarifa de esgoto - Conversão indevida em ação de produção antecipada de prova - Violação aos princípios da congruência e da demanda (arts. 141, 492 e 381 do CPC) - Impossibilidade de alteração do pedido ou do rito de ofício - Negativa de prestação jurisdicional - Retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda nos limites da inicial - Sentença anulada - **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1157884-32.2024.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 11/02/26).

“Direito do Consumidor. Apelação. Indenização por Danos Morais e Materiais. Recurso desprovido. I. Caso em Exame Sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais contra companhia aérea, condenando-a ao pagamento de valores por atraso de voo que impediu os autores de se despedirem de familiar hospitalizado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo e a adequação da indenização por danos morais e materiais. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, respondendo por danos causados aos passageiros, independentemente de culpa. 4. O atraso de mais de 10 horas no voo contratado, sem assistência adequada, caracteriza falha na prestação do serviço, justificando a indenização por danos morais e materiais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido, mantendo-se a sentença que fixou indenização por danos morais e materiais. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código Civil, arts. 734, 737. Resolução nº 141, de 09 de março de 2010, art. 14. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1037377-42.2024.8.26.0003, Rel. Pedro Kodama, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2025.” (Apelação Cível nº [1001611-88.2025.8.26.0100](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 11/02/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal. A prescrição intercorrente não decorre automaticamente do decurso do tempo, exigindo paralisação do feito por inércia do exequente, o que não se verifica no caso concreto. O exequente adotou medidas contínuas e diligentes para a satisfação do crédito, como penhora de imóveis, tramitação de carta precatória, designação de leilões e realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não pode ser aplicada retroativamente, conforme o art. 14 do CPC, devendo-se observar a disciplina anterior, segundo a qual o prazo da prescrição intercorrente se inicia apenas após suspensão formal do feito. Não houve suspensão formal do processo nos termos do art. 921, III, do CPC, nem paralisação superior a três

anos atribuível à inércia do exequente. A demora processual decorreu de fatores alheios à vontade do credor, como ausência de licitantes nos leilões e incidentes processuais, não se caracterizando desídia. Reconhecer a prescrição intercorrente em tais condições violaria os princípios da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional. RECURSO PROVIDO, para reformar a r. sentença, afastando a prescrição reconhecida e determinando o regular prosseguimento da ação executiva.” (Apelação Cível nº [1106128-67.2013.8.26.0100](#), Rel. Flávia Beatriz González da Silva, j. 25/02/26).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH), CELEBRADO EM 1991 COM ADITIVO EM 1993. APLICAÇÃO DA TABELA 5 ASSOCIADA AO PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PES/CP). ALEGAÇÕES DE ANATOCISMO, ABUSIVIDADE DE TAXAS DE JUROS, ENCARGOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO. 1. A Tabela *Price* constitui sistema de amortização lícito e pactuado, admitido no SFH, não acarretando por si só capitalização mensal de juros (anatocismo) vedada em contratos anteriores à Lei nº 11.977/2009; manutenção do método contratual, com a ressalva de que, nos períodos de amortização negativa, fenômeno em que a prestação reajustada não cobre integralmente os juros do mês, o resíduo de juros não pagos seja lançado em conta contábil separada, sujeita apenas à correção monetária originalmente estipulada, sem incidência de novos juros remuneratórios sobre tal parcela, preservando o equilíbrio contratual e coibindo qualquer prática capitalizatória indevida. 2. Restabelecimento da taxa efetiva de juros remuneratórios de 16% ao ano, do Coeficiente de Acréscimo Voluntário (CAV/CES) e do Plano de Atualização Monetária Opcional (PAM Opcional), cláusulas expressamente previstas no contrato e aditivo de 1993, sem demonstração cabal de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor que justifique intervenção revisional. 3. Parcial procedência dos embargos à execução. 4. Inversão dos ônus de sucumbência, com condenação do embargante ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, e o embargado fica condenado ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R\$ 5.000,00. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0030920-71.2011.8.26.0001](#), Rel. Flávia Beatriz González da Silva, j. 25/02/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. 1. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. Extinção do feito que decorreu da preclusão da prova e da conduta da própria Apelante em exibir documentos essenciais. Matéria amplamente debatida nos autos. Aplicação do princípio da não surpresa que não blinda a parte das consequências de sua inércia probatória. Comportamento contraditório e violação ao dever de cooperação (art. 6º do CPC). "Nulidade de algibeira" rejeitada. Preliminares afastadas. 2. MÉRITO. NATUREZA DO TÍTULO. SÚMULAS 300 E 286 DO STJ. A Súmula 300/STJ confere tipicidade executiva à confissão de dívida, mas não imunidade quanto à sua causa debendi. Incidência necessária da Súmula 286/STJ. Possibilidade de revisão da cadeia contratual pretérita para aferição da legalidade dos encargos. 3. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. Análise fática que revela renegociação de saldo devedor e alongamento de dívida. Ausência de animus novandi (art. 361 do CC). Precedentes desta C. Câmara e determinação em Agravo de Instrumento anterior para perquirição da origem. 4. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. Determinação judicial de perícia contábil frustrada pela não apresentação dos contratos

originários e extratos bancários do período de 2005 a 2011. Dever de instrução da inicial executiva com demonstrativo completo da evolução do débito (art. 798, I, "b", do CPC). A ausência de documentos que permitam a aferição do saldo inicial retira a certeza e a liquidez do título. Impossibilidade de "decote" do excesso mediante aplicação do art. 400 do CPC, ante à inexistência de base de cálculo auditável. Nulidade da execução decretada (art. 803, I, do CPC). 5. CESSÃO DE CRÉDITO. FUNDO DE INVESTIMENTO. A condição de cessionária não isenta a Exequente do ônus de comprovar a liquidez do crédito adquirido. Inteligência do art. 294 do CC. Assunção do risco do negócio que não pode ser transferido ao devedor para cercear seu direito de defesa. 6. "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". Pagamentos parciais ou renegociações anteriores que não implicam renúncia ao direito de questionar a legalidade de cláusulas de ordem pública ou a liquidez do título. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº [1111485-81.2020.8.26.0100](#), Flávia Beatriz Gonzalez da Silva, j. 25/02/26).

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Negócio desfeito. Nulidade da execução. Descabimento. Executados que foram constituídos em mora por meio de notificação extrajudicial. Título dotado de higidez e executividade plena em face da embargante. Preliminar afastada. Prescrição. Inocorrência. Dicção do art. 206, § 5º, I, do CC. Prazo interrompido pela citação efetivada na execução anterior, promovida entre as mesmas partes – processo nº 0007516-83.2013.8.26.0659. Extinção da demanda executiva, sem resolução de mérito, que não altera o quadro. Rescisão contratual que ocorreu por culpa dos apelantes. Alegações genéricas trazidas no recurso, incapazes de afastar o decidido na primitiva instância. Multa contratual devida, nos termos da cláusula 6.1 do contrato. Valor preservado, eis que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº [1003504-96.2019.8.26.0659](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 25/02/26).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO DE VIDA. Autores que requerem a cobrança de diferenças que entendem devidas em relação ao capital segurado e assistência-funeral previstos em apólice de seguro de vida coletivo. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Ônus probatório dos autores em demonstrar eventual equívoco no pagamento realizado pela seguradora. Apólice que expressamente previa a incidência de correção monetária anual pelo IPCA acumulado no capital segurado. Previsão que não possui qualquer abusividade. Assistência-funeral que não possui previsão contratual de correção monetária de seu limite máximo. Inexistência de irregularidades neste sentido. Requerentes que não se eximiram de seu ônus processual. Art. 373, inciso I, do CPC. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1007723-28.2024.8.26.0482](#), Rel. Mary Grün, j. 23/02/26).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C INDENIZATÓRIA – Relato dos autores de que os ruídos excessivos oriundos da academia ré estariam prejudicando o seu sossego – Sentença de procedência – Evidente nos autos que a ré adotava conduta incompatível com a preservação do sossego na vizinhança – Verificada a culpa da ré, elemento fundamental à caracterização de responsabilidade civil – Laudo pericial que corroborou a versão fática narrada pelos autores – LAUDO PERICIAL – Laudo produzido por "expert" judicial que está bem fundamentado tecnicamente – "Quantum" arbitrado a título de dano moral que se mostra razoável frente ao caso concreto – Negado provimento.” (Apelação Cível nº [1120723-56.2022.8.26.0100](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 26/02/26).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços – Turismo – Cancelamento do pacote – Não devolução dos valores pagos - Danos morais não configurados- Ausência de situação excepcional que desborde do mero aborrecimento em decorrência do descumprimento contratual – Sentença mantida – Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1008179-54.2024.8.26.0004](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 11/02/26).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de rescisão contratual c.c. Ressarcimento de quantias pagas e Perdas e Danos. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Cláusula de eleição de foro. Relação que não é de consumo, pois o software objeto da contratação é de gestão da atividade de exploração de terminal retroportuário alfandegado pela autora, ou seja, verdadeiro insumo da atividade principal da demandante. Cláusula de eleição de foro que deve prevalecer. Recurso provido, determinando-se a remessa dos autos para a comarca de Itajaí/SC.” (Apelação Cível nº [1029189-32.2024.8.26.0562](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 18/02/26).

“Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência em relação à corré Vitória e de parcial procedência em relação ao corréu Renan. Recurso da autora. Autora que insiste no recebimento de indenização por danos morais pelo corréu. Autora que

pretendia retornar ao imóvel de sua propriedade para moradia de sua família, tendo-o, porém, encontrado deteriorado e sujo, com fezes de animal e alimentos abertos. Ofensa à dignidade e ao sossego da autora, que não pode utilizar seu próprio lar e ainda teve de arcar com hospedagem de um dia em hotel, limpeza e reparos para restaurar condições de habitabilidade. Danos morais indenizáveis fixados em R\$ 6.000,00. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1036476-72.2022.8.26.0576](#), Rel. Moraes Pucci, j. 25/02/26).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Gestão de Negócio – Embargos de Terceiro – Sentença de procedência – Insurgência do embargado – Alegação de que o embargante deve arcar com o ônus da sucumbência – Acolhimento – Ajuizamento dos embargos de terceiro que decorreu da desídia do embargante em não promover o registro da transferência da propriedade junto ao órgão competente – Inteligência do Tema nº 872 do C. STJ – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1031031-02.2024.8.26.0577](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 24/02/26).

“BEM MÓVEL. Compra e venda de veículo usado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Automóvel que apresentou defeitos graves no motor e câmbio no primeiro dia de uso. Sentença de improcedência sob o fundamento de falta de cautela do comprador. Revelia da ré decretada. Relação de consumo caracterizada. Incidência da Teoria da Vida Útil do Produto. Responsabilidade objetiva da vendedora por vícios ocultos que tornam o bem impróprio ao uso, independentemente do desgaste natural. Danos materiais comprovados. Danos futuros admitidos ante a persistência dos vícios. Dano moral configurado pelo desvio produtivo e descaso da fornecedora. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1086837-69.2022.8.26.0002](#), Rel. Grakiton Satiro Aragão, j. 27/02/26).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (MOTOCICLETA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência do autor contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Negócio jurídico celebrado entre as partes, com pagamento integral do preço ao réu e entrega da motocicleta ao autor. Vendedor que, embora não figure no registro como proprietário, comportou-se como tal. Teoria da aparência. Assunção da responsabilidade pela regularidade da venda. Bem entregue com restrição administrativa. Fraude. Dever do vendedor de entregar a coisa livre e desembaraçada para fins de transferência de titularidade, sob pena de responsabilidade pessoal. Boa-fé objetiva. Inteligência do art. 422 do Código Civil. Descabimento da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de regularizar o registro do bem. Tentativa de obter benefício por meio de sua própria torpeza. Vedação ao enriquecimento sem causa. Inversão da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002802-66.2022.8.26.0168](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 05/02/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE). Insurgência do exequente contra a r. decisão que indeferiu o pedido de resgate de valores de seguro VGBL e o remeteu a ação própria.

Título executivo judicial que reconheceu o direito de substituição do beneficiário do seguro para que o substituto (exequente) pudesse dar o andamento que desejasse ao plano. Cumprimento de sentença. Procedimento administrativo de alteração do beneficiário, em cumprimento à obrigação de fazer, que se estende ao menos desde fevereiro de 2022, sem efetiva materialização do direito garantido ao ora agravante. Descumprimento injustificado. Prova segura de que os caminhos administrativos indicados pela instituição financeira para realização do procedimento no "portal online" não são eficazes. Idas presenciais à agência que, tampouco, foram suficientes à correção/vinculação do novo beneficiário do VGBL. Verificação de que a executada ofertou nos autos principais o depósito judicial do numerário em substituição à sua obrigação de fazer. Acolhimento da oferta de depósito como forma de cumprimento efetivo, o que dá razoável duração ao processo. Desnecessidade, portanto, de se remeter o exequente, de 84 (oitenta e quatro) anos de idade, a passar por nova ação de conhecimento apenas para obter os valores que, de forma incontroversa, lhe pertencem e já lhe foram ofertados de forma espontânea. Decisão reformada. Recurso provido." (Agravado de Instrumento nº [2347280-83.2025.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 05/02/26).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. Inconformismo contra decisão que, mantendo a decisão saneadora, rejeitou as alegações da autora agravante quanto a sua legitimidade para compor o polo passivo da ação e para adiantar o custeio da prova pericial de engenharia mecânica determinada. Instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento quando o financiamento é coligado ao contrato de compra e venda, por viabilizar a aquisição do bem. Responsabilidade solidária configurada. Hipossuficiência técnica do consumidor evidenciada, que também inclui o encargo financeiro da prova. Honorários periciais. Proposta compatível com os parâmetros técnicos do IBAPE-SP, considerando a complexidade e a carga horária estimada. Resolução nº 232/2016 do CNJ como teto vinculante, que não é aplicável ao caso em estudo por tratar apenas do reembolso estatal em caso de gratuidade. Adiantamento dos honorários pelo réu. Medida que decorre logicamente da inversão do ônus da prova, sendo o valor, ao final, suportado pela parte vencida. Decisão mantida. Recurso desprovido." (Agravado de Instrumento nº [2364895-86.2025.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 25/02/26).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA DE ALUGUERES, ACESSÓRIOS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. Insurgência contra decisão que indeferiu a inclusão da sócia da executada no polo passivo da ação. Pleito de reforma. Possibilidade. CNPJ baixado e distrato registrado. Ausência de liquidação formal. Impossibilidade de subsistência do processo contra parte inexistente. Sucessão processual da sociedade pela sócia remanescente. Dicção do art. 110 do CPC. Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de personalidade a ser preservada ou afastada. Assunção expressa do passivo superveniente. Efetividade da execução. Possibilidade de direcionamento direto à sócia. Medida necessária à efetividade da tutela executiva. Decisão reformada. Recurso provido." (Agravado de Instrumento nº [2384234-31.2025.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 25/02/26).

“Prestação de Serviços – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – CDC – Aplicabilidade – Todavia, o fato da relação havida entre as partes ser de consumo, em absoluto implica na obrigatoriedade, em caráter automático, de inversão o ônus da prova. Em outras palavras, a inversão não é automática e irrestrita. Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6º., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor – Vazamento de dados pessoais imputado à Serasa – Descabimento – Documento emitido pela ré, que constata que a Serasa não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados, os quais são identificados pela tecnologia CyberAgent, ferramenta de monitoramento de sites maliciosos. Nesse aspecto, observa-se que um dos serviços prestados pela ré é informar aos usuários sobre possível vazamento de dados na dark web por terceiros, o que não significa que seja a responsável pelo referido vazamento. Pesquisa no Instituto Sigilo, o qual informa que o dado do autor foi vazado pela Serasa. Todavia, tal documento foi impugnado pela ré. Dados coligidos aos autos dão conta de que a pesquisa elaborada pelo referido Instituto é genérica, mediante campanha com objetivo de prometer indenização para os consumidores, gerando indevida expectativa de direito. Nesse contexto, diante das provas carreadas aos autos, em que pese a responsabilidade objetiva da ré; in casu, as provas carreadas aos autos, não permitem concluir de forma séria e concludente, a ocorrência de falha na prestação de serviços pela suplicada, concernente à sua responsabilidade por vazamento de dados o que, supostamente teria causado danos morais ao autor. De rigor destacar, outrossim, que Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em seu art. 5º., inc. II, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Nome completo, CPF e país, não estão mencionados no dispositivo legal. Destarte, forçoso convir que não se enquadram no conceito de informação sensível. Logo, por sua natureza, não possuem potencial para causar danos diretos à intimidade ou à dignidade da pessoa. Destarte, descabido o pleito de indenização por danos morais. De fato, posto que ausentes na espécie, os requisitos da responsabilidade civil. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001760-80.2024.8.26.0048](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 03/02/26).

“Responsabilidade civil - Ação indenizatória - Resolução unilateral do negócio impõe o retorno ao status quo ante das partes - A tradição, embora transfira a propriedade de bem móvel, não comprova quitação – O réu, após rescindir unilateralmente, o negócio firmado pelas partes, vendeu o veículo recebido, que fora objeto da transação, e tem o dever de indenizar a parte adversa, cujo valor deverá corresponder ao de mercado do bem - Despesas com viagem internacional de urgência do autor e advogados, motivada por falsa alegação do réu sobre a existência de ação judicial no exterior, não configuram dano material indenizável. Ausência de nexo causal, visto que a averiguação poderia ser feita por meios menos onerosos - Dano moral decorrente de angústia e aflição, dano psicológico que supera o mero aborrecimento – Indenização devida e mantida – Pedido parcialmente procedente - Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1008179-95.2020.8.26.0068](#), Rel. Silvia Rocha, j. 03/02/26).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com cobrança de indenização securitária – Seguro de vida e acidentes pessoais – Demanda ajuizada pela única beneficiária do segurado – Morte supostamente decorrente de picada de aranha – Alegação de negativa abusiva pela seguradora – Rol taxativo de cobertura – Ausência de risco indenizável – Morte comprovadamente natural – Comprovação documental de que foram recebidas informações acerca do seguro firmado – Ausência de nulidade da sentença – Improcedência mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001292-36.2021.8.26.0529](#), Rel. Monte Serrat, j. 13/02/26).

“SEGURO DE PESSOA. Apólice empresarial. Cobertura por morte de sócio (cônjuge e genitor dos autores). Demanda para recebimento de cobertura, agregando pretensão reparatória (disciplina por moral). Recusa da seguradora. Alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça. Juízo de procedência. Apelo da ré. Parcial provimento, com disciplina de honorária adicional (artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil).” (Apelação Cível nº [1003448-67.2021.8.26.0344](#), Rel. Carlos Russo, j. 24/02/26).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA POR JUSTA CAUSA. ABALO ESTRUTURAL NO EDIFÍCIO E FUNDADO RECEIO QUANTO À SEGURANÇA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO LOCADOR DE GARANTIR O USO PACÍFICO E SEGURO DA COISA LOCADA. ART. 22, I E II, DA LEI Nº 8.245/91. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL POR CULPA DO LOCADOR. INEXIGIBILIDADE DE MULTA E ENCARGOS LOCATÍCIOS POSTERIORES. FIANÇA. NATUREZA ACESSÓRIA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO DO FIADOR. IRRELEVÂNCIA DA RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE QUANTO À COBRANÇA DE DANOS AO IMÓVEL. DESCABIMENTO DA VIA EXECUTIVA PARA REPAROS E DESPESAS DE REFORMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A rescisão antecipada do contrato de locação residencial é juridicamente justificada quando comprovada a ocorrência de evento apto a gerar fundado receio quanto à segurança estrutural do imóvel, ainda que inexistente colapso efetivo da edificação, por caracterizar violação ao dever legal do locador de garantir, durante toda a vigência contratual, o uso pacífico e seguro da coisa locada, nos termos do art. 22, I e II, da Lei nº 8.245/91, sendo desnecessária a exigência de prova pericial prévia em contexto de risco plausível à integridade física dos ocupantes. 2. Resolvida a obrigação principal por culpa do locador, em razão da quebra do dever de segurança e habitabilidade do imóvel, tornam-se inexigíveis a multa compensatória e os encargos locatícios posteriores à desocupação, extinguindo-se, por consequência lógica, a obrigação acessória da fiança, cuja natureza permanece derivada, não sendo a renúncia ao benefício de ordem apta a subsistir a responsabilidade do fiador diante da extinção da obrigação principal. 3. O contrato de locação, embora constitua título executivo extrajudicial para a cobrança de aluguéis e encargos ordinários expressamente previstos, não ostenta certeza, liquidez e exigibilidade para embasar execução de valores relativos a reparos

e danos ao imóvel, os quais demandam prévia apuração em sede cognitiva, sendo incabível a via executiva para cobrança fundada em documentos unilaterais, desacompanhados de laudo de vistoria final contraditado, por ausência de liquidez e certeza do crédito. 4. Uma vez mantida integralmente a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito executivo, mostra-se de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais passam a ser de 15% sobre o valor da causa.” (Apelação Cível nº [1005460-71.2025.8.26.0196](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 24/02/26).

“APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE PREVISÕES REGULAMENTARES. Demanda em que se alega o descumprimento, pela entidade de previdência privada, do regulamento do plano ao qual aderiu a autora. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. **CERCEAMENTO DE DEFESA.** Não verificado. Provas suficientes à elucidação do caso. Desnecessidade de perícia. **TEORIA DA IMPREVISÃO, TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA E TEORIA DA BASE OBJETIVA.** Inaplicabilidade. Ausência de evento superveniente à celebração do contrato com impacto direto e inequívoco na sua base objetiva. Modificação na taxa de juros, na expectativa de vida da população e nas normas regulatórias do setor que não são suficientes para caracterizar evento imprevisível e, conseqüentemente, permitir que a entidade de previdência se recuse a cumprir o contrato. Precedentes. **SUCUMBÊNCIA.** Majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1080043-24.2025.8.26.0100](#), Rel. Rosangela Telles, j. 24/02/26).

“Direito Civil. Apelação. Indenização por falha na prestação de serviço. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por falha na prestação de serviço cumulada com obrigação de fazer, visando a reativação de conta comercial no WhatsApp Business, banida por violação de Termos de Uso, e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade do banimento da conta do autor por violação dos Termos de Uso e (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para inversão do ônus probatório. III. Razões de Decidir 3. A propriedade da linha telefônica atrelada à conta foi demonstrada, mas a improcedência se mantém devido à violação dos Termos de Uso do WhatsApp Business. 4. O banimento foi justificado pela veiculação de produtos ou serviços enganosos, comprometendo a credibilidade da plataforma e expondo terceiros a risco de fraude. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Regularidade do bloqueio de contas por violação dos Termos de Uso. 2. Exercício regular de direito pela plataforma ao banir contas que descumpram normas. Legislação Citada: Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1004609-43.2024.8.26.0236, Rel. Moraes Pucci, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 15/09/2025. TJSP, Apelação Cível 1188862-89.2024.8.26.0100, Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1172574-66.2024.8.26.0100, Rel. Gilson Delgado Miranda, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2025.” (Apelação Cível nº [1136854-38.2024.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 27/02/26).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais alegando falha na prestação de serviços de venda e gestão de ingressos para evento. A autora adquiriu ingressos para o evento "Só Track Boa", mas teve seu ingresso cancelado unilateralmente na véspera do evento, levando-a a adquirir novo ingresso. A sentença condenou as rés ao pagamento de danos materiais, mas indeferiu o pedido de danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento unilateral do ingresso, sem assistência eficaz, configura dano moral passível de indenização. III. Razões de Decidir 3. Embora o cancelamento do ingresso tenha causado incômodos, a autora conseguiu adquirir novo ingresso e compareceu ao evento, não havendo prova de lesão extrapatrimonial. 4. A alegação de que a filha não compareceu ao evento constituiu inovação recursal, que é vedada. O desvio produtivo não configurou desgaste extraordinário que interferisse na esfera existencial da consumidora. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: a) para caracterizar dano moral, é necessária a violação à honra, dignidade ou integridade psíquica, não bastando meros dissabores; b) a falha na prestação de serviços, embora reprovável, não resultou em lesão a direitos da personalidade. Legislação Citada: Código Civil, arts. 389 e 406. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.010, § 3º; 1.013, § 1º; 1.014.” (Apelação Cível nº [1010623-32.2025.8.26.0002](#), Rel. Barreto e Silva, j. 25/02/26).

“AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 835 E 848 DO CPC – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DA EXECUTADA ACOLHIDA – DECISÃO MODIFICADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2233674-77.2025.8.26.0000](#), Rel. Andrade Neto, j. 26/02/26).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CONDOMÍNIO - Área comum (área garden) situada defronte à unidade – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgada procedente, e improcedente a reconvenção – Alegação da condômina de que tem direito adquirido de uso exclusivo da área garden, legitimando as reformas realizadas – Inadmissibilidade – Área de recuo de uso comum descaracterizada por obras sem autorização assemblear – Uso precário pela unidade que não altera o caráter de área comum, exigindo-se a recomposição ao status quo ante (impermeabilização, recolocação de argila expandida e reconstrução de guarda corpo), com a observância da convenção e do projeto arquitetônico – Multa diária imposta à condômina, contudo, excessiva, sendo caso de reduzi-la para R\$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, limitada a R\$ 50.000,00, a termo do artigo 537, do Código de Processo Civil – Redução do valor diário, delimitação de teto e do marco inicial - Justiça gratuita deferida a ré revogada em sede recursal diante de elementos concretos de capacidade econômica – Apelação da ré provida, em parte, apenas para reduzir a multa diária, prejudicada a apelação do autor.” (Apelação Cível nº [1085522-03.2022.8.26.0100](#), Rel. Sá Duarte, j. 09/02/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Alegação de inexistência de relação locatícia e de que os valores pagos teriam natureza de participação nos lucros, por conta de vínculo societário pretérito. Inadmissibilidade. Contrato de locação que independe de forma especial, sendo válida a avença verbal. Prova documental consistente nos autos. Extratos bancários e comprovantes de transferências mensais, realizados pela própria ré, com identificação expressa de "aluguel e taxas de condomínio". Autores que comprovaram a copropriedade do imóvel. Ônus da prova quanto à alegada natureza societária dos pagamentos que incumbia à ré. Art. 373, II, do CPC. Ausência de demonstração contábil ou documental robusta acerca de distribuição de lucros. Existência de vínculo societário anterior que não afasta, por si só, a coexistência de relação locatícia, por se tratarem de negócios jurídicos distintos. Inadimplência incontroversa a partir de março de 2024. Rescisão do contrato, despejo e condenação ao pagamento dos aluguéis mantidos. Sentença mantida, com ajuste de ofício quanto aos critérios de juros e correção monetária. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1042873-68.2024.8.26.0224](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 10/02/26).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE FILHOTE CANINO. DOENÇA. MORTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença de parcial procedência que os condenou, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais e morais, devido a problemas de saúde de filhote de cão adquirido pela autora. A sentença fixou danos morais em R\$ 5.000,00 e determinou a apuração dos danos materiais em sede de cumprimento de sentença. II. A questão em discussão consiste em verificar: a ilegitimidade passiva da empresa e da ré Cassia; cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e pericial; decadência por vício oculto no animal; no mérito, a existência de vício oculto e nexo causal entre a enfermidade do animal e a conduta dos réus. III. Razões de Decidir: Compra e venda de filhote (cachorro raça boxer) junto a canil. Relação de consumo. Legitimidade passiva da empresa (canil), do sócio e da corré considerando a atuação conjunta e confusão patrimonial. Caso em que se aplica o prazo prescricional (art. 27 do CDC) pois se discute indenização material e moral por fato do produto e não desfazimento do negócio, troca ou abatimento de preço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Não se pode deixar de oportunizar ao fornecedor a comprovação de excludente de responsabilidade objetiva, seja pela inexistência do defeito (inexistência de doença preexistente no animal) ou culpa do consumidor ou de terceiros (eventual tratamento veterinário inadequado). Réus que pleitearam pela produção de prova pericial veterinária e prova oral, esta última inapta a comprovar a inexistência de doença preexistente. Cerceamento de defesa configurado. Prova pericial veterinária indireta necessária para esclarecer a existência de doença preexistente ou fato superveniente que comprometeu a saúde do animal, bem como a adequação do tratamento dispendido ao animal e importe gastos. Perícia a ser arcada pelos réus que postularam pela prova. Determinação de, no retorno à origem, intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Sentença anulada para determinar a produção de prova pericial veterinária indireta. IV. Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva e a decadência foram afastadas. 2. Necessidade de prova pericial para esclarecer questões técnicas sobre a saúde do

animal e tratamento dispendido. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1018592-42.2024.8.26.0032](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 06/02/26).

"Apelação cível. Relação de consumo. Ação de repetição de indébito c.c pedido de indenização por danos morais. Aquisição de gift card por meio de sítio eletrônico. Alegação de não entrega do produto e de ausência de reembolso. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Situação que configura inadimplemento contratual, e não cobrança indevida. Restituição em dobro incabível. Ré que demonstrou ter realizado o estorno do valor em 07 de abril de 2025. Nessas circunstâncias, competia ao autor demonstrar a não efetivação do reembolso, o que poderia ter sido feito mediante a juntada das faturas de seu cartão de crédito referentes ao mês de abril de 2025 e aos subsequentes, prova de fácil produção. Danos morais. Mero descumprimento contratual que não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade. Inexistência de prova do alegado desvio produtivo do consumidor. Produto não essencial e de reduzido valor econômico (R\$ 199,99). Honorários advocatícios corretamente fixados nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Suspensão da exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso improvido." (Apelação Cível nº [1005849-86.2025.8.26.0477](#), Rel. Gomes Varjão, j. 09/02/26).

"Prestação de serviços. Agenciamento de viagem ao exterior. Contratação sem vínculo formal e baseada na confiança. Negócio jurídico incontroverso. Prova conclusiva da ação não lícita das contratadas. Exercício abusivo do direito à percepção à comissão. Nítido desbordo e apropriação indevida. Operadora de turismo que faz parte da cadeia em face do consumidor. Responsabilidade civil solidária. Incidência do art. 7º c/c art. 14 do CDC. Dever de restituição inegável. Condenação dobrada. Inadequação. Hipótese na qual não houve cobrança de quantia indevida, mas apropriação de valores em abuso de direito. Aplicabilidade do Tema 929 do STJ. Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1006619-81.2024.8.26.0132](#), Rel. Rômulo Russo, j. 25/02/26).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Conta comercial no Instagram (@quality.joias) desativada pela plataforma. Alegação de arbitrariedade e ausência de notificação prévia. Sentença de improcedência. Incidência do CDC. Dever do usuário de observar os Termos de Uso. Provedora que comprovou, por documentos, a divulgação e comercialização de produtos falsificados por meio do perfil e do site vinculado à "bio". Violação às políticas de propriedade intelectual e à legislação aplicável. Inexistência de prova em sentido contrário. Regular exercício do direito de desativação da conta. Ausência de ato ilícito. Danos morais não configurados. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1000356 95.2025.8.26.0100](#), Rel. Carlos Eduardo Borges Fantacini, j. 01/02/26).

"ACIDENTE DE TRÂNSITO. Seguro facultativo de veículo. Regresso por sub-rogação. Conversão à esquerda. Motorista correu que, antes de efetuar uma conversão à esquerda, não tomou todas as cautelas necessárias para tanto e interceptou o trajeto do veículo segurado que trafegava

regularmente em via de mão dupla. O condutor do veículo que queira realizar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Danos materiais comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001294-12.2024.8.26.0299](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 05/02/26).

“Apelação – Ação de indenização por danos morais e estéticos – Responsabilidade civil – Sentença de parcial procedência – Recursos da autora e do empresário corréu. Autora que compareceu a um show no estabelecimento do empresário corréu – Durante o evento, a corré J.F. arremessou para cima, por ter ingerido bebida alcóolica, uma garrafa de Vodka, que acabou por perfurar o olho da autora – Fatos incontroversos – Laudo pericial que concluiu que a autora, após passar por procedimentos de sutura e fotocoagulação, recuperou a totalidade da visão, sem danos estéticos ou sequelas. Responsabilidade e condenação da corré F.G. preclusas, ante a ausência de insurgência recursal específica. Responsabilidade do empresário corréu caracterizada – Ausência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro – Ausência de caso fortuito ou força maior – Corré F.G. que, à época dos fatos, era menor de idade e, apesar disso, não foi impedida de entrar no evento e de ingerir ou manusear bebidas alcóolicas – Fiscalização deficiente – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Responsabilidade mantida. Danos estéticos não caracterizados – Perito que concluiu que, apesar dos ferimentos, não restaram danos estéticos e tampouco sequelas. Danos morais configurados na espécie – Hipótese que ultrapassa o limite do mero dissabor – Autora que teve “ferimento penetrante no olho esquerdo por vidro” – “Quantum” indenizatório que comporta majoração para R\$ 20.000,00, montante que se revela mais adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada, neste ponto. Recurso da autora parcialmente provido; recurso do empresário corréu improvido.” (Apelação Cível nº [1006709-07.2019.8.26.0604](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 18/02/26).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação monitória. Contrato de intermediação em serviço de turismo. Relação entre as partes – plataforma CVC e agência - que não se sujeita ao CDC por serem elas parceiras em atividade voltada ao contratante do serviço turístico, que é o destinatário final. Cláusula de “chargeback”. Reembolso do valor pago pela CVC no caso de a operadora do cartão de crédito negar cobertura à venda realizada pela agência. Alocação de risco não vedada pelo ordenamento jurídico e que nem se mostrava abusiva. Embargos monitórios rejeitados. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1006178-61.2025.8.26.0554](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 04/02/26).

“APELAÇÃO. Compra e venda. Ação de rescisão de compra e venda e financiamento de veículo com devolução de valores pagos e danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso do Banco corréu. Descabimento. Preliminar afastada. Legitimidade passiva da instituição financeira ré. Contratos coligados. Eventual rescisão do primeiro contrato que importa na rescisão do segundo. Mérito. Contratos coligados. Financiamento celebrado para aquisição do veículo. Relação de consumo. Responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC. Veículo adquirido sem transferência da documentação. Vício que torna o bem impróprio para o uso. Rescisão do contrato de compra e venda que importa na rescisão

do contrato de financiamento acessório. Culpa exclusiva de terceiro ou da vítima não demonstrada. Restituição das parcelas pagas ao autor. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1017738-03.2022.8.26.0005](#), Rel. Lídia Conceição, j. 12/02/26).

“Apelação. Indenização. Corpo estranho em produto alimentício fornecido pelo réu. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Verossimilhança das alegações da autora. Parte autora que se desincumbiu do ônus do artigo 373, I, do CPC. Elementos dos autos que se revelam suficientes para comprovar inadequação do alimento vendido. Dano moral caracterizado. Novo posicionamento pacificado do STJ. Quantum indenizatório mantido. Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1013315-12.2023.8.26.0604](#), Rel. Walter Exner, j. 18/02/26).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Ação inibitória e indenizatória – Contrafação caracterizada – Decreto de procedência – Recurso interposto pela autora – Pleito de condenação da ré por litigância de má-fé – Afirmada "criação" de jurisprudência com o fim de prejudicar a parte autora – Ainda que reprovável a conduta da apelada, não se pode afastar a hipótese de erro material e a pura e simples displicência na atuação da parte ré, feita menção de caráter ilustrativo e sem indicação da natureza qualificada de um precedente ou da conjugada confecção de um texto com autoria falsa, não se havendo como comprovar a malícia - Sentença mantida - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1000095-87.2025.8.26.0373](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 10/02/26).

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Danos materiais decorrentes da prática de contrafação e concorrência desleal – Prejudicada que optou pela utilização, como parâmetro, do contrato de licença de uso da marca contrafeita – Possibilidade - Art. 210, inciso III, da LPI – Necessidade, no entanto, de se levar em consideração, ainda, a extensão do dano e a gravidade da culpa, nos termos do art. 944 do CC - Comercialização de poucas peças não licenciadas, de valores reduzidos, próprios do porte da agravada – Indenização fixada que privilegia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Manutenção - Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2321690-07.2025.8.26.0000](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 10/02/26).

“AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM PARÂMETROS EQUILIBRADOS, CONSIDERANDO O VALOR DA CAUSA E OS VALORES ENVOLVIDOS. Deferimento da tutela de urgência. Insurgência contra a fixação de multa diária. Manutenção. Valor das astreintes não importa em enriquecimento sem causa, porque consentâneo com o grande alcance da plataforma e bem inferior ao valor da causa. Fixação de forma adequada. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2078132-66.2025.8.26.0000](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 13/02/26).

“**APELAÇÃO. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE.** Alegação de reprodução indevida por empresa concorrente. Sentença de improcedência. Manutenção. Ausência de identidade técnica entre os produtos. Laudo pericial conclusivo pela inexistência de cópia ou falsificação. Elementos utilizados pela ré são de uso comum e não protegidos pela patente. Expiração da vigência do registro em comento. Perda do objeto quanto à pretensão de abstenção de uso. Inexistência de indícios de comercialização de produtos idênticos ou substancialmente semelhantes ao modelo discutido. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002167-83.2018.8.26.0602](#), Rel. Azuma Nishi, j. 25/02/26).

“MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Marca mista composta pela expressão "Casa da Toalha" de titularidade da Apelante. Utilização da expressão "Casa das Toalhas" pela Apelada. Alegação de concorrência desleal, aproveitamento parasitário e risco de confusão. Inocorrência. Expressão dotada de baixa distintividade, uso comum no ramo de atuação de comércio, classificada como marca fraca. Elementos figurativos distintos. Marcas que não se confundem entre si. Apelada que se utiliza da expressão "Casa das Toalhas" há mais de 50 anos. Convivência pacífica no mercado. Responsabilidade da Apelada Facebook por anúncios veiculados pela Apelada Wilson. Inocorrência. Pedidos julgados improcedentes. Litigância de má-fé da requerente. Inocorrência. Conduta da requerente não enquadrada em nenhuma das hipóteses do

art. 80 do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1154226 97.2024.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 27/02/26).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Feito iniciado para disciplinar abstenção por suposto uso indevido de marca – Narrativa inicial objetivando a defesa da marca "Rappi Turbo" e outras variantes de titularidade da Autora, que também utilizam a expressão "turbo" na disponibilização no mercado consumidor do serviço de entregas rápidas – Pretensão liminar de que seja compelida a Ré Ifood a se abster de utilizar o designativo coincidente "turbo" na oferta de serviços semelhantes – Indeferimento na Origem – Pertinência – Relevantes evidências de que a expressão "turbo" é historicamente utilizada por empresas atuantes no transporte de mercadorias – Diversos registros precedentes no INPI conferidos a empresas diversas, atuantes em ramo semelhante e autorizando o uso da mesma expressão – Prejuízo ao mercado consumidor que também não se vislumbra, uma vez que é possível a diferenciação dos serviços pelo núcleo central dos designativos que, in casu, é o elemento marcário principal de cada Litigante – Requisitos da antecipação de tutela ausentes – Entendimento singular mantido – Agravo não provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.” (Agravo de Instrumento nº [2314622-06.2025.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 03/02/26).

“Apelação – Ação inibitória cumulada com indenização por perdas e danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Preliminar de ilegitimidade passiva – Rejeição – Prova documental que demonstra que o nome e o CPF do apelante constam como anunciante do produto no site em que se deu a comercialização das luminárias contrafeitas – Alegação de responsabilidade de terceiros – Afastamento – Plataforma de marketplace que comunicou que a inserção de fotografias nos anúncios é de responsabilidade dos anunciantes, e não do site – Mérito – Não acolhimento – Imagens colacionadas aos autos que permitem identificar notórias semelhanças dos aspectos visuais da luminária – Risco de confusão e associação indevida do público consumidor – Fotografias inseridas na plataforma que não correspondem ao desenho industrial de titularidade do apelante – Contrafação evidente – Dever de indenizar – Danos morais que deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da Lei nº 9279/96 e Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005779- 95.2022.8.26.0664](#), Rel. Jorge Tosta, j. 18/02/26).

“Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que, ao antecipar os efeitos do "stay period", reconheceu a essencialidade de veículos das recuperandas, sustando a ordem de busca e apreensão deles. Inconformismo do proprietário fiduciário. Não acolhimento. Essencialidade reconhecida, na forma da parte final do §3º, do art. 49, da LREF. Os bens são utilizados diretamente na linha de produção. Observação de que a proteção só vigora durante o "stay". Entendimento do Enunciado III, do GCRDE desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido, **com observação.**” (Agravo de Instrumento nº [2217657-63.2025.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 19/02/26).

“DIREITO MARCÁRIO – MARCAS "MUNDO BITA" E VARIAÇÕES - CONTRAFAÇÃO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCORRÊNCIA DESLEAL - Ação proposta pela titular de marcas e criações artísticas relacionados à criação artística "MUNDO BITA", visando à abstenção de comercialização indevida de produtos que ostentam símbolos de sua marca e propriedade intelectual, bem como indenização por danos material e moral – Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A ficha cadastral da JUCESP mostra que a ré apelante é empresária individual, e, portanto, não tem personalidade jurídica autônoma, respondendo com o próprio patrimônio por obrigações decorrentes da atividade. Também não há separação entre matriz e filial, que são meras extensões da mesma pessoa jurídica. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. As provas dos autos demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização das marcas da autora pela ré apelante, o que justifica a procedência da ação e a condenação da ré. Danos materiais presumidos, a serem apurados em liquidação de sentença – Dano moral in re ipsa, fixado em patamar adequado e proporcional às peculiaridades do caso em apreço. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001659-76.2021.8.26.0459](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 24/02/26).

“Societário. Cessão de quotas societárias e trespasse de estabelecimento comercial. Sociedade limitada cujo objeto social é atividade regulada pela Caixa Econômica Federal (lotérica). Demanda resolutória cumulada com pedidos indenizatórios. Causa de pedir vaga, que não indica especificamente qual a razão impeditiva da conclusão do negócio jurídico. Sugestão de falsidade dos valores constantes da planilha de faturamento fornecida pelos réus, o que motivou o pedido de fornecimento da documentação para escrutínio. Documentação alegadamente omissa, entretanto, não relacionada ao faturamento da empresa, mas sim à aprovação da transferência perante o regulador. Omissão no fornecimento, outrossim, não caracterizada, tendo os autores ido à CEF por mais de uma vez para a apresentação da documentação necessária à assinatura do termo de concessão, bem como inexistindo qualquer menção na notificação extrajudicial enviada aos réus a suposta exigência de documentos formulada pelo regulador. Alegação de prática de ato incompatível com regulamento administrativo, ademais, não demonstrada. Óbice administrativo levantado puramente em tese, sem qualquer elemento de prova que indique a sua efetiva ocorrência. Alegações e elementos de prova que indicam, na verdade, arrependimento dos autores antes da conclusão do negócio jurídico. Cláusula penal compensatória que previu perda do sinal em caso de desistência por parte dos compradores. Sentença de parcial procedência reformada em parte, para afastar a condenação dos réus à devolução do sinal, mantido apenas o decreto de resolução. Demanda parcialmente procedente, mas em menor extensão. Recurso dos réus provido para tal fim. Recurso dos autores, voltado à condenação dos réus também à multa contratual, desprovido.” (Apelação Cível nº [1009670-67.2023.8.26.0704](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 25/02/26).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. I. Caso em Exame Ação de abstenção de uso de marca c/c pedido de tutela de urgência para busca e apreensão e indenização movida por Cavaleira Comércio e Confecções Ltda. em face de Fusion Modas e Confecções Ltda. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão "Fusion" e similares, e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Inconformismo da autora. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve falta de

fundamentação e analisar se a ré violou a marca da autora e praticou concorrência desleal. III. Razões de Decidir Não houve falta de fundamentação porque a r. sentença recorrida está suficientemente fundamentada e analisou todas as provas apresentadas. A marca registrada pela autora confere o uso exclusivo dos elementos figurativos combinados com os nominativos, não havendo, portanto, proteção apenas para o elemento nominativo, dotado de baixo grau de distintividade que é, razão pela qual o titular deve suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes e concorrer com outras que as ostentem (ainda que no mesmo ramo de atuação). Sentença mantida. Honorários recursais. IV. Dispositivo Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1196394-17.2024.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 27/02/26).